



רשומות

# הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

2022 במאי 23

1542

כ"ב באייר התשפ"ב

עמוד

888 ..... הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

930 ..... הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים), התשפ"ב-2022

## הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "רשות שיפוטית", במקום "ראש" יבוא "רשם";

(2) אחרי ההגדרה "רשות שיפוטית" יבוא:

""דמי פיגורים" – תשלום המתווסף לסכום כסף שיש לשלמו, בשל פיגור בתשלום, בהתאם להוראות סעיף 5א5;

### ד ב ר י ה ס ב ר

בהצעת חוק זו מוצעים תיקונים בחוק פסיקת ריבית המבוססים על המלצות הוועדה ואשר נועדו להבטיח כי הריביות שייקבעו לפי חוק פסיקת ריבית יממשו את תכליות החוק, תוך שמירה על האיזון בין האינטרסים של הנושים והחייבים. יצוין כי מנגנוני חישוב הריבית עצמם ייקבעו בתקנות שיגובשו בהמשך להצעת חוק זו, בהתבסס על עבודת הוועדה.

מסקנות הוועדה הבאות לידי ביטוי בהצעת החוק, כוללות, בין השאר, שתי חלופות לחישוב ריבית הבסיס – ריבית שקלית וריבית צמודה, וקביעת הריבית השקלית כריבית ברירת מחדל; פיצול מנגנון ריבית הפיגורים לשני רכיבים – ריבית ודמי פיגורים, בשל התכליות השונות של מנגנון הריבית והמנגנון התמריצי לתשלום החוב; הוספת דמי הפיגורים לחוב אחת לרבעון, במקום בתדירות יומית; ביטול החלת מנגנון "ריבית דריבית" על דמי הפיגורים וביטול ריבית מטבע החוץ הקבועה כיום בחוק פסיקת ריבית.

עוד מוצעים בהצעת חוק זו תיקונים עקיפים בחוקים המאמצים את הוראות חוק פסיקת ריבית, לצורך התאמתם לתיקונים המוצעים בחוק האמור.

**סעיף 1** מוצע לתקן את סעיף ההגדרות בחוק פסיקת ריבית לצורך התאמתו למונחים שנעשה בהם שימוש בהצעת החוק.

**להגדרה "דמי פיגורים"** – בהמשך לאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר בעניין המלצת הוועדה לפיצול מנגנון ריבית הפיגורים לריבית ודמי פיגורים, מוצע להגדיר "דמי פיגורים" כתשלום המתווסף לסכום כסף שיש לשלמו, בשל פיגור בתשלום, בהתאם להוראות סעיף 5א5.

לפי הוראות סעיף 5א5 האמור יופעל לגבי דמי הפיגורים מנגנון אחר מהמנגנון הקיים היום לגבי ריבית פיגורים, כפי שיוסבר בדברי ההסבר לסעיף 5א5. המונח "דמי פיגורים" נועד לבטא את העובדה כי לא מדובר בריבית שמטרתה פיצוי הנושה על הנוק שנגרם לו, אלא בסכום שמטרתה הנעת החייב לביצוע תשלום החוב.

**כללי** הריבית במשק הישראלי והעולמי היא בעלת תפקיד מרכזי בהסדרת מגוון מערכות היחסים הכלכליות במשק, ובעלת השפעה נרחבת על הכלכלה והחברה. הריבית משקפת את מחיר הכסף ומשמשת, בין השאר, לשם היוון תזרימי מזומנים ותמחור עסקאות פיננסיות.

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן חוק פסיקת ריבית), מסדיר את מנגנוני הריבית וההצמדה שיחולו על סכומים שנפסקו בפסקי דין של רשויות שיפוטיות.

היקף תחולתו של חוק פסיקת ריבית, אשר חל בתחילה רק על פסקי דין, התרחב מאוד בחלוף השנים, וכיום החוק חל על מגוון רחב של סוגי חובות, וכן מוחל על ידי השוק כבירית מחדל במגוון התקשרויות וחייבים. כך, מנגנוני הריבית וההצמדה שבחוק פסיקת ריבית אומצו בכ-100 חוקים לעניין חייבים הקבועים בדין וכן מאומצים וולונטרית בהתקשרויות וחוזים פרטיים, כמעין מנגנון ברירת מחדל במשק. מנגנון הריבית ושיעוריה משמשים גם לחישוב הריביות בחובות רבים הנגבים בהוצאה לפועל. השימוש הנרחב בחוק פסיקת ריבית מעיד על מרכזיותו במשק הישראלי ועל ההשפעה שיש לחוק על מיליוני חייבים, נושים וחברות ועל משרדי הממשלה השונים.

מנגנוני הריבית כפי שהם קבועים בתקנות פסיקת ריבית והצמדה, התשס"ג-2003, מסדירים את שיעורי הריבית ודרך חישובה. מנגנונים אלה עודכנו בפעם האחרונה בשנת 2003. בשל הצורך לבחינה מחודשת של המנגנונים האמורים, מינו שר האוצר ושרת המשפטים בשנת 2018 ועדה בין-משרדית לבחינת הריביות לפי חוק פסיקת ריבית (להלן – הוועדה). על הוועדה הוטל לבחון את מנגנוני חישוב הריבית בחוק פסיקת ריבית, ולוודא בראי השינויים שחלו במשק בשני העשורים האחרונים, את התאמתם למאפייני המשק. נוסף על כך, התבקשה הוועדה להמליץ על המנגנונים הראויים לחישוב הריבית שבחוק פסיקת ריבית, לקדם מדיניות חקיקה ממשלתית בנושא ולגבש המלצות ליישומם. דוח הוועדה הסופי מאוקטובר 2021 מפורסם באתר האינטרנט של אגף החשב הכללי.

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"א, עמ' 192; התשס"א, עמ' 206.

"המדר החדש" – המדר שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון;

"המדר היסודי" – המדר שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון הקודם, ולעניין מועד העדכון הראשון – המדר שפורסם לאחרונה לפני היום שבו החלה ההצמדה של סכום הכסף למדר;

(4) בהגדרה "הפרשי הצמדה", במקום "העליה" יבוא "השינוי" ובמקום "מן המדר שפורסם סמוך לפני תחילת התקופה האמורה בסעיף 5(א) עד המדר שפורסם סמוך לפני תשלום הסכום" יבוא "מן המדר היסודי עד המדר החדש, במועד העדכון";

(5) לפני ההגדרה "ריבית צמודה" יבוא:

"מועד העדכון" – המועד שבו מתווספים הפרשי הצמדה לסכום כסף שיש לשלמו;

"מועד הפירעון" – המועד האחרון שנקבע לתשלום סכום כסף, ואם לא נקבע מועד כאמור – 30 ימים מיום מתן פסק הדין המחייב בתשלום הסכום האמור;

"סכום פסוק" – סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית לבעל דין, בלא תוספת ריבית או הפרשי הצמדה;

## ד ב ר י ה ס ב ר

יודגש, כי תוספת המהווה הפרשי הצמדה לסכום שנפסק או שנקבע יכולה להיות חיובית או שלילית.

להגדרה "מועד הפירעון" – כיום מוגדר "מועד הפירעון" בסעיף 5(א) לחוק פסיקת ריבית כ"מועד שבו ניתן פסק הדין או המועד שנקבע בפסק הדין לתשלום של החוב, לפי המאוחר". מוצע להחליף את ההגדרה האמורה בהגדרה שלפיה מועד הפירעון הוא המועד האחרון שנקבע לתשלום סכום כסף, ואם לא נקבע מועד כאמור – 30 ימים מיום מתן פסק הדין המחייב בתשלום הסכום האמור. זאת, כדי לאפשר לחייב פרק זמן מספק לצורך היערכות לתשלום חובו.

יובהר כי ההוראה שלפיה יינתן פרק זמן בן 30 ימים לתשלום מיום מתן פסק הדין, חלה רק לגבי סכום כסף שיש לשלמו מכוח פסק דין של רשות שיפוטית. במקרה שבו חיקוק אחר מפנה להגדרה זו, מועד הפירעון יהיה בהתאם לקבוע באותו חיקוק, והסיפה האמורה בהגדרה זו (30 ימים מיום מתן פסק הדין) לא תחול עליו אלא אם כן נקבע כך באופן מפורש.

להגדרה "סכום פסוק" – מוצע לקבוע כי סכום פסוק אינו כולל ריבית או הפרשי הצמדה, אף אם נפסקו. יובהר שאם רשות שיפוטית פסקה סכום הכולל ריבית והפרשי הצמדה, ולא ביארה כי סכום זה כולל ריבית והפרשים כאמור, הרי שהסכום שנפסק הוא הסכום המהווה בסיס להוספת ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק זה.

להגדרות "המדר החדש", "המדר היסודי", "הפרשי הצמדה", "מועד העדכון" – המונח "הפרשי הצמדה" מוגדר כיום כתוספת לסכום שנפסק או שנקבע, לפי שיעור העליה של המדר מן המדר שפורסם סמוך לפני תחילת התקופה האמורה בסעיף 5(א) עד המדר שפורסם סמוך לפני תשלום הסכום, ואם שולם הסכום בשיעורים – לפני תשלום כל שיעור ושיעור.

מוצע לתקן את ההגדרה האמורה ולהגדיר "הפרשי הצמדה" כתוספת לסכום שנפסק או שנקבע, לפי שיעור השינוי של מדר המחירים לצרכן (להלן – מדר המחירים) מהמדר היסודי כהגדרתו המוצעת למדר החדש כהגדרתו המוצעת. זאת כדי להבהיר כי בהצמדה למדר המחירים יש להתחשב בכל שינוי של מדר המחירים, בין שהוא חיובי ובין שהוא שלילי.

לפי המוצע, המדר היסודי הוא מדר המחירים האחרון שפורסם לפני ההצמדה הקודמת שנעשתה (אם נעשתה) ואם מדובר במועד הראשון שבו מעודכן סכום הכסף שיש לשלמו – המדר היסודי הוא מדר המחירים שפורסם בפעם האחרונה לפני היום שבו יש להצמיד את הסכום למדר המחירים.

המדר החדש הוא מדר המחירים האחרון שפורסם לפני היום שבו יש להצמיד את הסכום שיש לשלמו למדר המחירים.

“קרן עדכנית” – סכום פסוק, בניכוי סכום ששולם ממנו, ובתוספת ריבית שקלית או ריבית צמודה לפי סעיפים 2, 3 או 5(1), לפי העניין, שצורפה לסכום הפסוק לפי סעיף 4א(ב) לאחר שהתווספו לו הפרשי הצמדה לפי סעיפים 2 או 3, לפי העניין, והכול נכון למועד מסוים;”

(6) במקום ההגדרה “ריבית צמודה” יבוא:

”ריבית צמודה” – תשלום המתווסף לסכום כסף שיש לשלמו, ששיעורו השנתי נקבע לפי סעיף 4א(א), המחושב והמצורף לקרן העדכנית לפי הוראות סעיף 4א; “ריבית שקלית” – תשלום המתווסף לסכום כסף שיש לשלמו, ששיעורו השנתי נקבע לפי סעיף 4א(א), המחושב והמצורף לקרן העדכנית לפי הוראות סעיף 4א;”

החלפת סעיף 2 2. במקום סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

”הסמכות לפסוק ריבית או הפרשי הצמדה” 2. (א) רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום פסוק רשאת, לפי שיקול דעתה, לפסוק על הסכום הפסוק, כולו או מקצתו, אחד בלבד מרכיבים אלה:

(1) ריבית שקלית;

(2) ריבית צמודה והפרשי הצמדה;

(3) ריבית בשיעור אחר;

(4) הפרשי הצמדה.

(ב) תקופת הריבית או הפרשי הצמדה בפסיקה לפי סעיף קטן (א) תהיה ממועד הגשת התביעה או ממועד אחר שהחליטה עליו הרשות השיפוטית, עד מועד הפירעון.

## ד ב ר י ה ס ב ר

הגדרה דומה מוצעת ל”ריבית שקלית”, אשר נקבעה בהתאם להמלצת הוועדה כריבית ברירת המחדל (ראו לעניין זה דברי ההסבר לסעיף 2 להצעת החוק).

ההבדל בין הריביות נעוץ בשיעורן ובאופן חישוב השיעור, אשר ייקבע בתקנות לפי סעיף 4א(א) לחוק פסיקת ריבית, כאמור לעיל.

סעיף 2 סעיף 2 לחוק פסיקת ריבית קובע לאמור:

”הסמכות לפסוק ריבית

2. רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום כסף, או שציוותה על ביצועו של פסק כזה, או שקבעה סכום כסף המגיע על פי חיקוק, רשאת, לפי שיקול דעתה, לפסוק ריבית על אותו סכום, כולו או מקצתו.”

מוצע להרחיב את האפשרויות העומדות לפני הרשות השיפוטית לעניין פסיקת ריבית או הפרשי הצמדה. כך, מוצע להסמיך רשות שיפוטית לפסוק על סכום פסוק או מקצתו, אחת בלבד מהחלופות שלהלן: (1) ריבית שקלית; (2) ריבית צמודה לאחר שנוספו על הסכום הפסוק הפרשי הצמדה; (3) ריבית בשיעור אחר; (4) הפרשי הצמדה. (לסעיף קטן (א)).

להגדרה “קרן עדכנית” – מוצע להגדיר את המונח “קרן עדכנית” לצורך הבהרה מהי הקרן שאליה נצברת ריבית לפי סעיף 4א(ב), ואשר מהווה בסיס לחישוב ריבית ודמי פיגורים לפי סעיפים 4א(א) או 5א(א), לפי העניין.

להגדרות “ריבית צמודה” ו”ריבית שקלית” – בהתאם להמלצות הוועדה שלפיהן יש לשמר את שתי חלופות לחישוב ריבית הבסיס לפי חוק פסיקת ריבית – ריבית שקלית וריבית צמודה, מוצעות הגדרות לשני המונחים התואמות את התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו.

כיום מוגדרת “ריבית צמודה” כריבית על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו עליו הפרשי הצמדה. מוצע להגדירה כתשלום המתווסף לסכום כסף שיש לשלמו, בשיעור שנתי שקבע שר האוצר לפי סעיף 4א(א), שחישובה לכל יום יהיה בהתאם לסעיף 4א(א) והיא תצורף לקרן העדכנית לפי סעיף 4א(ב). יובהר כי הריבית הצמודה אינה כוללת הפרשי הצמדה, אשר מתווספים על הסכום הפסוק (נוסף על ריבית הצמודה), מקום שבו פסקה רשות שיפוטית על אותו סכום ריבית צמודה והפרשי הצמדה בהתאם לסעיף 2(א)(2).

(ג) (1) פסקה רשות שיפוטית ריבית בלבד על הסכום הפסוק, כולו או מקצתו, אך לא נקבה בסוג הריבית, יראו אותה כאילו פסקה ריבית שקלית כאמור בסעיף קטן (א)(1); ואולם על אף הוראות סעיף קטן (ב), תקופת הריבית השקלית בפסיקה כאמור תהיה ממועד מתן פסק הדין או ממועד אחר שהחליטה עליו הרשות השיפוטית, עד מועד הפירעון.

(2) פסקה רשות שיפוטית ריבית והפרשי הצמדה על הסכום הפסוק, כולו או מקצתו, אך לא נקבה בסוג הריבית, יראו אותה כאילו פסקה ריבית צמודה והפרשי הצמדה כאמור בסעיף קטן (א)(2)."

תיקון סעיף 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, לפני "ריבית על" יבוא "הסמכות לפסוק";
- (2) האמור בו יסומן "(א)", ובו, אחרי "לפסוק ריבית" יבוא "או הפרשי הצמדה, כאמור בסעיף 2(א)";
- (3) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) פסקה רשות שיפוטית ריבית בלבד לפי סעיף זה אך לא נקבה בסוג הריבית, יראו אותה כאילו פסקה ריבית שקלית כאמור בסעיף 2(א)(1); פסקה רשות שיפוטית לפי סעיף זה ריבית והפרשי הצמדה אך לא נקבה בסוג הריבית, יראו אותה כאילו פסקה ריבית צמודה והפרשי הצמדה כאמור בסעיף 2(א)(2).

## ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור – מיום מתן פסק הדין, עד מועד הפירעון, זאת, מכיוון שכאשר רשות שיפוטית פוסקת ריבית בלי להבהיר את סוגה, לא ברור שכוונתה הייתה להחיל ריבית שקלית על כל תקופת ההליך המשפטי שכן עשויים להיות מצבים שבהם הרשות השיפוטית ביקשה במתכוון שלא להחיל ריבית נוספת על תקופת ההליך המשפטי. לכן, מוצע לקבוע כי במקרים שבהם הרשות השיפוטית לא ציינה במפורש מה סוג הריבית בהתאם לאפשרויות הקבועות בסעיף קטן (א) ולא קבעה במפורש את המועד שממנו תחול, תתווסף ריבית שקלית רק מיום מתן פסק הדין (לסעיף קטן (ג)(1)).

עוד מוצע לקבוע כי במקרה שבו פסקה רשות שיפוטית ריבית והפרשי הצמדה, בלי לנקוב בסוג הריבית, יראו אותה כאילו פסקה על הסכום הפסוק ריבית צמודה והפרשי הצמדה. זאת, מכיוון שבית המשפט הביע את רצונו שיחול על הסכום הפסוק מנגנון פיצוי צמוד. לכן, ברירת המחדל לעניין תקופת הריבית והפרשי הצמדה כאמור תהיה בהתאם לאמור בסעיף 2(ב), היינו ממועד הגשת התביעה או ממועד אחר שהחליטה עליו הרשות השיפוטית, עד מועד הפירעון (לסעיף קטן (ג)(2)).

**סעיף 3** מוצע לתקן את סעיף 3 לחוק פסיקת ריבית העוסק בסמכות רשות שיפוטית לפסוק ריבית גם על הוצאות משפט ועל שכר טרחת עורך דין. לפי המוצע, רשות שיפוטית תוכל לפסוק גם הפרשי הצמדה בדומה לסמכותה של הרשות השיפוטית לפי סעיף 2(א) בנוסחו

מקום שבו רשות שיפוטית פסקה לפי אחת מהחלופות האמורות בסעיף קטן (א). תקופת הריבית או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, תהיה מהמועד שעליו החליטה הרשות השיפוטית ועד מועד הפירעון, ואם לא החליטה על מועד כאמור – מיום הגשת התביעה עד מועד הפירעון. זאת, לנוכח הרציונל שלפיו יש לפצות את הנושה על הנזק שנגרם לו בשל עיכוב בקבלת התשלום המגיע לו והצורך לגייס הון חלופי בפרק הזמן שער קבלת התשלום (לסעיף קטן (ב)).

נוסף על כך, מוצע לקבוע ריבית שתחול כברירת מחדל, במקרה שבו הרשות השיפוטית פסקה ריבית על הסכום הפסוק, אך לא נקבה בסוג הריבית. במקרה כזה עשוי חוסר הבהירות בדבר סוג הריבית שתחול להקשות את יישום פסק הדין ולעורר מחלוקות בין הצדדים. על כן, כדי להגביר את הוודאות של הצדדים ולהבטיח כי יהיה ניתן ליישם את פסקי הדין שניתנו, ובהתאם להמלצות הוועדה, מוצע לקבוע שבמקרה שבו בית המשפט לא ציין את סוג הריבית שתחול, באופן מפורש, יראו אותו כאילו בית המשפט פסק ריבית שקלית, בלא הפרשי הצמדה. כאשר חלה ריבית שקלית, אין להצמיד את הקרן העדכנית או את הריבית עצמה, שכן ריבית שקלית כוללת בתוכה רכיב המשקף את ציפיות האינפלציה.

במצב דברים זה תחול ריבית שקלית מהמועד שעליו החליטה הרשות השיפוטית, ואם לא החליטה על מועד

(ג) תקופת הריבית או הפרשי ההצמדה בפסיקה לפי סעיף זה תהיה ממועד מתן פסק הדין או ממועד אחר שהחליטה עליו הרשות השיפוטית, עד מועד הפירעון.

ביטול סעיף 3א 4. סעיף 3א לחוק העיקרי – בטל.

תיקון סעיף 4 5. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "שיעורים שנתיים של ריבית שקלית וריבית צמודה";

(2) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את השיעורים השנתיים של ריבית צמודה וריבית שקלית, ודרך חישובם, ואת אופן פרסומם של השיעורים כאמור";

(3) בסעיף קטן (ב), אחרי "ריבית" יבוא "צמודה או ריבית שקלית".

## ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לבטל את הסעיף האמור. זאת, לנוכח שילוב האפשרות לפסוק הפרשי הצמדה או ריבית צמודה והפרשי הצמדה לפי סעיפים 2 ו-3 לעיל, ולנוכח ההצעה לשנות את הגדרת המונח "ריבית צמודה", אשר כפי שהובהר לעיל בדברי ההסבר להגדרה האמורה אינה כוללת הפרשי הצמדה.

**סעיף 5** סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית שעניינו שיעור הריבית, קובע בסעיף קטן (א) לאמור:

"(א) הריבית לפי סעיפים 2 ו-3 וכן הריבית הנפסקת על סכום שיש לשלמו במטבע חוץ או במטבע ישראלי כשהוא צמוד למטבע חוץ, יהיו בשיעורים ובדרך חישוב שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אלא אם כן קבעה הרשות השיפוטית סכום נמוך יותר."

מוצע להחליף את הסעיף הקטן האמור ולהתאים את סמכות שר האוצר לפי סעיף קטן זה לתיקונים המוצעים בהצעת חוק זו, כך שתחול לעניין קביעת שיעורי הריבית הצמודה והריבית השקלית כהגדרתן המוצעת. כמו כן מוצע להסמיכו לקבוע גם את דרך חישוב השיעורים כאמור ואופן פרסומם.

כמו כן מוצע למחוק מסעיף קטן (א) את ההסמכה לקביעת שיעורי ריבית מטבע החוץ הקבועה בו כיום. הסמכה לקביעת שיעור ריבית כאמור נועדה לתת מענה למקרים שבהם התשלומים הנגבים הם במטבע חוץ, ואולם בפועל לא נעשה שימוש בריבית זו. (לעניין חישוב ערכו של סכום שנפסק במטבע חוץ ראו להלן דברי ההסבר לסעיף 5ב המוצע בסעיף 8 להצעת החוק).

המוצע כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 2 לעיל. גם בעניין זה מוצע כי במצב שבו הרשות השיפוטית פסקה ריבית על אותו סכום, אך לא נקבה בסוג הריבית – יראו אותה כאילו פסקה ריבית שקלית כאמור בסעיף קטן (א)(1), ואם פסקה ריבית והפרשי הצמדה ולא נקבה בסוג הריבית – יראו אותה כאילו פסקה ריבית צמודה והפרשי הצמדה כאמור בסעיף קטן (א)(2). תקופת הריבית או הפרשי ההצמדה תהיה מיום מתן פסק הדין או מיום אחר שעליו החליטה הרשות השיפוטית, עד מועד הפירעון, בדומה להוראה הקיימת כיום בסעיף 5(א) לחוק פסיקת ריבית לעניין תקופת הריבית לגבי שבר טרחת עורך דין. לפי המוצע, תקופה זו תחול גם לעניין הוצאות משפט. זאת מאחר שההסדר הקיים כיום לפי סעיף 5(א) שלפיו תקופת הריבית לעניין זה היא מיום הוצאת הוצאות המשפט ועד מועד הפירעון, כרוך בקושי שכן במקרים מסוימים לא ניתן להצביע על יום הוצאת ההוצאות.

**סעיף 4** סעיף 3א לחוק פסיקת ריבית קובע לאמור:

**"הצמדה"**

3א. (א) במקום לפסוק ריבית רשאית רשות שיפוטית, לפי שיקול דעתה, לפסוק הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית, במלואם או במקצתם.

(ב) (נמחק).

(ג) הוראות סעיפים 5 ו-7 עד 11 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על פסיקה לפי סעיף זה.

(ד) לענין תשלומים על חשבון החוב, דין הפרשי הצמדה כדין הקרן."

4א. (א) ריבית שקלית או ריבית צמודה לפי סעיפים 2, 3 או 5(1), לפי העניין, תהיה, לכל יום, בגובה הסכום המתקבל מהכפלה של שיעור הריבית היומי בערך הקרן העדכנית באותו מועד (בסעיף זה – ריבית יומית); לעניין זה, "שיעור הריבית היומי" – השיעור השנתי של הריבית השקלית או הריבית הצמודה, לפי העניין, כפי שנקבע לפי סעיף 4א), נכון למועד שבו מחושבת הריבית, כשהוא מחולק ב־365.

(ב) סך הריביות היומיות יצורף לקרן העדכנית אחת לשנים עשר חודשים, החל מהמועד שבו החלו להתווסף לפי סעיפים 2, 3 או 5(1), לפי העניין.

(ג) ריבית צמודה יומית לפי סעיף זה תוצמד למדד מיום התווספות הריבית לחוב עד למועד צירופה לקרן העדכנית לפי סעיף קטן (ב).

5. "חובת תשלום ריבית שקלית ודמי פיגורים בעד תקופת הפיגור בתשלום

אדם החייב בתשלום סכום פסוק, לרבות ריבית או הפרשי הצמדה לפי סעיפים 2 או 3, ולא שילמם עד מועד הפירעון, יהיה חייב בתשלום שניים אלה, בעד התקופה שממועד הפירעון או ממועד מתן פסק הדין, לפי המאוחר שבהם, עד מועד התשלום בפועל (בחוק זה – תקופת הפיגור בתשלום):

(1) ריבית שקלית;

(2) דמי פיגורים."

## ד ב ר י ה ס ב ר

### "תקופת הריבית וריבית פיגורים"

(א) תקופת הריבית תהיה בפסיקה לפי סעיף 2 מיום הגשת התביעה או מיום אחר, החל מיום היווצרות עילת התביעה, שהחליטה עליו הרשות השיפוטית – עד מועד הפירעון; בהוצאות משפט – מיום הוצאתן עד מועד הפירעון; בשכר טרחה של עורך דין – מיום מתן הפסק עד מועד הפירעון; והכל אם לא קבעה הרשות השיפוטית תקופה קצרה יותר.

בסעיף זה, "מועד הפירעון" – המועד שבו ניתן פסק הדין או המועד שנקבע בפסק הדין לתשלומם של החוב, לפי המאוחר.

(ב) סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית לבעל דין ולא שולם על ידי החייב במועד הפירעון, ייוספו עליו, ממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל – הפרשי הצמדה וריבית, בצירוף ריבית צמודה, בשיעור ובדרך חישוב שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן – ריבית פיגורים).

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאים הרשות השיפוטית או ראש ההוצאה לפועל לקבוע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיעור ריבית צמודה הנמוך מריבית

מוצע להוסיף את סעיף 4א לחוק פסיקת ריבית, ולקבוע בו הוראות הנוגעות לאופן החישוב היומי של ריבית שקלית או ריבית צמודה לפי סעיפים 2 או 3 כנוסחם המוצע (לפני מועד הפירעון) או לפי סעיף 5(1) המוצע (לאחר שחלף מועד הפירעון). שיעורי הריבית הנקבעים לפי סעיף 4א) כנוסחו המוצע הם שיעורים שנתיים, ואילו הוספת הריבית לחוב מבוצעת באופן יומי ועל כן מוצע לקבוע את אופן חישוב הריבית היומית. בכלל זה, מוצע לקבוע כי ערכה של הריבית השקלית או הריבית הצמודה לכל יום, נכון למועד שבו היא מחושבת, יהיה בגובה מכפלת שיעור הריבית היומי (שיעור הריבית השנתי מחולק ב־365), בערך הקרן העדכנית כהגדרתה לעיל (לסעיף קטן א)).

עוד מוצע לקבוע כי סך הריביות היומיות, אשר נצברות לחוב באופן יומי, יצורף לקרן העדכנית אחת לשנים עשר חודשים (לסעיף קטן ב)).

כאשר חלה על החוב ריבית צמודה, יש להצמיד למדד גם את הריביות היומיות הנצברות לחוב, וזאת עד למועד צירופן לקרן העדכנית לפי סעיף קטן (ב) (לסעיף קטן ג)).

”דמי פיגורים 85א. (א) דמי פיגורים יתווספו מדי שלושה חודשים החל מתום שלושה חודשים ממועד הפירעון, בעד תקופות מלאות של שלושה חודשים כל אחת החלות בתקופת הפיגור בתשלום; בעד תקופה של פחות משלושה חודשים כאמור, לא יתווספו דמי פיגורים.

(ב) דמי פיגורים יהיו בגובה הסכום המתקבל מהכפלה של השיעור השנתי של דמי הפיגורים כפי שנקבע לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), לפי העניין, נכון למועד שבו הם מחושבים, כשהוא מחולק ב־4, בערך הקרן העדכנית באותו מועד.

(ג) דמי פיגורים לא יצורפו לקרן העדכנית.

(ד) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את השיעור השנתי של דמי הפיגורים ודרך חישובו, ואת אופן פרסומו של השיעור כאמור.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), רשאים הרשות השיפוטית או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, לקבוע, מטעמים מיוחדים, שיעור שנתי של דמי פיגורים הנמוך, במועד הקביעה, מהשיעור השנתי שנקבע לפי סעיף קטן (ד).

## ד ב ר י ה ס ב ר

שיפוטי לבירור החבות בתשלום. שיעור דמי הפיגורים ואופן חישובו ייקבעו בתקנות מכוח סעיף 85א(ד) כנוסחו המוצע.

### סעיף 8 לסעיף 85 המוצע

בהמשך לאמור בדברי ההסבר לסעיף 7 לעיל לעניין פיצול מנגנון ריבית הפיגורים הקבוע בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית כנוסחו היום, לריבית ולדמי פיגורים, מוצע להוסיף לחוק את סעיף 85א שעניינו דמי פיגורים. בניגוד למצב הקיים כיום שלפיו ריבית הפיגורים מתווספת על החוב באופן יום-יומי, מוצע שדמי פיגורים יתווספו על החוב אחת לשלושה חודשים. זאת, במטרה לייצר נקודת זמן ברורה שבה על החייב לשלם את החוב בטרם יתווספו עליו דמי הפיגורים ובכך לחזק במידה רבה את התמריץ של החייב לשלם את חובו. מנגנון זה שונה מצבירת דמי הפיגורים באופן יום-יומי שאז החייב מרגיש שאין הבדל משמעותי בין תשלום ביום מסוים ליום שאחריו.

בהתאם למוצע, דמי הפיגורים יתווספו אחת לשלושה חודשים במהלך כל תקופת הפיגור בתשלום, כלומר בעד התקופה שממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל. עוד מוצע כי המועד הראשון להוספת דמי הפיגורים יהיה בחלוף שלושה חודשים ממועד הפירעון. בהתאם לסעיף 10(ב) לחוק הפרשנות, התשמ”א–1981, היום בחודש שבו דמי הפיגורים יתווספו לחוב בחלוף שלושה חודשים, יהיה היום שמספרו באותו חודש כמספר יום מועד הפירעון, ואם היה החודש חסר אותו יום – ביום האחרון של החודש. כך למשל, אם חל

הפיגורים לגבי התקופה שממועד הפירעון עד התשלום בפועל, ובלבד שהריבית לא תפחת מהשיעור שנקבע בפסק הדין לתקופה שעד מועד הפירעון.”

מוצע להחליף את הסעיף האמור ולייחדו להוראות הנוגעות לתשלום לאחר מועד הפירעון. המודל המוצע מחליף את הוראות סעיף 5(ב) כנוסחן היום, שלפיהן לאחר חלוף מועד הפירעון מתווספת לסכום הכסף שפסקה רשות שיפוטית ריבית פיגורים, הכוללת הפרשי הצמדה וריבית, בצירוף ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי החוק כנוסחו היום.

כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר לעיל, אחת ממסקנות הוועדה הייתה כי יש לפצל את מנגנון ריבית הפיגורים לשני רכיבים – ריבית ודמי פיגורים, וזאת בשל התכליות השונות של מנגנון הריבית והמנגנון התמריצי לתשלום החוב.

בהתאם לכך מוצע לקבוע בסעיף 5 כנוסחו המוצע, שאם חלף מועד הפירעון ולא שולם סכום הכסף שיש לשלמו, יתווספו לסכום זה ריבית שקלית לפי סעיף 4א המוצע ודמי פיגורים לפי סעיף 85א המוצע, עד מועד התשלום בפועל. החלת הריבית השקלית מיועדת לפצות את הנושה על הנזק שנגרם לו כתוצאה מאיחור בתשלום החוב; הוספת דמי הפיגורים מיועדת להניע את החייב לביצוע התשלום. יובהר, כי בכל מקרה מניין הימים לעניין הוספת ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי סעיף זה לא יחול לפני מועד מתן פסק הדין, שעה שעדיין התנהל הליך



סכום פסוק במטבע 5. (א) פסקה רשות שיפוטית סכום פסוק במטבע חוץ, יחושב סכומו לעניין חוק זה, בשקלים חדשים, בהתאם למפורט להלן, לפי העניין, ויחולו על הסכום בשקלים חדשים הוראות חוק זה:

(1) אם הסכום האמור נפסק בלא תוספת ריבית או הפרשי הצמדה – לפי שער היציג במועד הפירעון;

(2) אם הסכום האמור נפסק בתוספת ריבית או הפרשי הצמדה לפי סעיף 2 – לפי השער היציג במועד שקבעה הרשות השיפוטית, ואם לא קבעה מועד כאמור – באחד מאלה, לפי העניין:

(א) אם פסקה הרשות השיפוטית ריבית או הפרשי הצמדה לפי סעיף 2(א) או 2(ג) – במועד הגשת התביעה;

(ב) אם פסקה הרשות השיפוטית ריבית אך לא נקבה בסוג הריבית כאמור בסעיף 2(ג)1 – במועד מתן פסק הדין.

(ב) בסעיף זה, "שער יציג", של מטבע חוץ, למועד כלשהו – השער היציג של אותו מטבע חוץ כפי שפרסם בנק ישראל באותו מועד, ואם לא פרסם שער באותו מועד – לפי השער האחרון שפרסם לפני אותו מועד.

תיקון סעיף 6 9. בסעיף 6 לחוק העיקרי –

## ד ב ר י ה ס ב ר

על ידי רשות שיפוטית במטבע חוץ, זאת, כדי שיהיה ניתן להוסיף לסכום זה את הריבית, הפרשי ההצמדה ודמי הפיגורים לפי חוק זה.

בהתאם למוצע, אם פסקה רשות שיפוטית סכום במטבע חוץ בלא תוספת ריבית או הפרשי הצמדה, יומר הסכום כאמור לשקלים חדשים לפי השער היציג שחל במועד הפירעון. ממועד זה יחולו הוראות סעיף 5 המוצע שלפיו ממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל יתווספו על הסכום הפסוק ריבית שקלית ודמי פיגורים. לעומת זאת, חוץ למוצע, אם פסקה רשות שיפוטית סכום במטבע חוץ בתוספת ריבית או הפרשי הצמדה לפי סעיף 2, יומר הסכום כאמור לשקלים חדשים לפי השער היציג שחל במועד שקבעה הרשות השיפוטית, ואם לא קבעה מועד כאמור – לפי השער היציג שחל במועד הגשת התביעה או במועד מתן פסק הדין, ועל הסכום כאמור יחולו הוראות חוק זה. כך, אם פסקה הרשות השיפוטית ריבית או הפרשי הצמדה לפי האפשרויות הקבועות בסעיף 2(א) או 2(ג)2, יומר הסכום לשקלים לפי השער היציג שחל במועד הגשת התביעה; אם פסקה הרשות השיפוטית ריבית בלבד, אך לא נקבה בסוג הריבית, כאמור בסעיף 2(ג)1 – יומר הסכום לשקלים חדשים לפי השער היציג שחל במועד מתן פסק הדין.

סעיף 9 סעיף 6 לחוק פסיקת ריבית, העוסק בסייגים לפסיקת ריבית או הפרשי הצמדה וריבית לפי החוק במקרים שהם נקבעו באופן פרטני בהסדר אחר, קובע לאמור:

מועד הפירעון ביום 14 בפברואר, יהיה המועד שבו יתווספו דמי הפיגורים על החוב ביום 14 במאי; אם מועד הפירעון חל ביום 30 בנובמבר, יהיה המועד שבו יתווספו דמי הפיגורים לחוב ביום 28 בפברואר (לסעיף קטן (א)).

לפי המוצע, ערכם של דמי הפיגורים נכון למועד שבו הם מחושבים, יהיה בגובה מכפלת השיעור השנתי של דמי הפיגורים כפי שנקבע לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה), לפי העניין, מחולק ב"4, בערך הקרן העדכנית כהגדרתה לעיל, באותו מועד (לסעיף קטן (ב)).

בשל הפרדת דמי הפיגורים מהריבית, עמדת הוועדה הייתה כי אין הצדקה להחיל על דמי הפיגורים מנגנון של "ריבית דריבית" שכן דמי הפיגורים הם רכיב תמריצי והם אינם מפצים על הנזק שנגרם לנושה בשל העיכוב בתשלום ואינם משקפים את חלוף הזמן. בהתאם, מוצע לקבוע שדמי הפיגורים לא יצורפו לקרן העדכנית (לסעיף קטן (ג)).

שיעור דמי הפיגורים השנתי, דרך חישובו ואופן פרסומו ייקבעו בתקנות בדומה לשיעור הריבית השקלית ושיעור הריבית הצמודה. עם זאת, מוצע להסמיך את הרשות השיפוטית או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, לקבוע, מטעמים מיוחדים, שיעור דמי פיגורים נמוך יותר (לסעיפים קטנים (ד) ו"ה)).

### לסעיף 5 המוצע

מוצע להוסיף את סעיף 5 לחוק פסיקת ריבית, הקובע הוראות הנוגעות להמרה לשקלים חדשים של סכום שנפסק

- (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:  
 "(א) אין לפסוק ריבית לפי חוק זה, אם נקבעה בהסכם בין בעלי הדין או בחיקוק הוראה על תשלום ריבית בשל פיגור בתשלום";
- (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית צמודה והפרשי הצמדה";
- (3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  
 "(ג) לא יתווספו דמי פיגורים לפי חוק זה, אם נקבעה בהסכם או בחיקוק הוראה בדבר תשלום דמי פיגורים או פיצוי אחר בשל פיגור בתשלום".
- ביטול סעיף 7 10. סעיף 7 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 8 11. בסעיף 8 לחוק העיקרי –
- (1) במקום "סעיף 31 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), התשי"ד-1954" יבוא "סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977";
- (2) במקום "סעיף 6 לפקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944" יבוא "סעיף 11 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969".

## ד ב ר י ה ס ב ר

### "סייגים"

6. (א) אין לפסוק ריבית לפי חוק זה –
- (1) אם קיים הסכם בין בעלי הדין על תשלום ריבית או פיצוי אחר בשל פיגור בתשלום;
- (2) אם נקבע בחיקוק תשלום ריבית או סעד אחר כפיצוי על פיגור בתשלום, וכל עוד ניתן להעניק אותו סעד.
- (ב) אין לפסוק הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק זה –
- (1) אם קיים בין בעלי הדין הסכם על הצמדה;
- (2) אם קיים בין בעלי הדין הסכם על ריבית פיגורים וההסכם נכרת אחרי יום ה' בכסלו תשל"ד (30 בנובמבר 1973);
- (3) אם נקבעה בחיקוק אחת מאלה:
- (א) הוראה בדבר תשלום הפרשי הצמדה או סעד אחר, למעט ריבית, מחמת פיגור בתשלום;
- (ב) הוראה בדבר שלילת תשלום הפרשי הצמדה, בין שלילה מלאה ובין שלילה חלקית מבחינת השיעור או התקופה.
- בהמשך לתיקונים המוצעים בסעיפים 2 ו-3 לחוק פסיקת ריבית, לעניין סמכות רשות שיפוטית לפסוק ריבית והפרשי הצמדה עד מועד הפירעון (ראו דברי ההסבר לסעיפים 2 ו-3 להצעת החוק), ולסעיפים 5 ו-5א בנוסחם המוצע שעניינם הוספת ריבית שקלית ודמי פיגורים בעד תקופת הפיגור בתשלום (ראו דברי ההסבר לסעיפים 7 ו-8
- להצעת החוק). מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק פסיקת ריבית ולהתאים בו למונחים המעודכנים המוצעים בהצעת החוק כאמור.
- סעיף 10** סעיף 7 לחוק פסיקת ריבית העוסק במועד הצטרפות הריבית לחוב, במנגנון הנקרא ריבית דריבית, קובע לאמור:
- "ריבית דריבית"**
7. ריבית וכן הפרשי הצמדה וריבית שנפסקו לפי חוק זה, יצורפו לקרן אחת לשנה; לעניין זה, "קרן" – סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית וכן הפרשי ההצמדה והריבית לפי חוק זה.
- נוכח ההסדרה המוצעת של הוראה זו בסעיף 4א(ב) העוסק בצירוף סך הריביות היומיות לקרן העדכנית אחת לשנים עשר חודשים, מתייתר סעיף 7 האמור, ועל כן מוצע לבטלו.
- בנוגע להתווספותם של דמי הפיגורים לחוב, כפי שהובהר בדברי ההסבר לסעיף 5א(א) לעיל, בשל שינוי המנגנון של ריבית הפיגורים, ומכיוון שדמי הפיגורים אינם משקפים את חלוף הזמן ונועדו רק לתמרץ את החייב לשלם לנושה את החוב ואת הריבית, המליצה הוועדה שמנגנון ה"ריבית דריבית" לא יחול על דמי הפיגורים, כך שהם לא יצורפו לקרן העדכנית.
- סעיף 11** מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק פסיקת ריבית העוסק בפיצויים במשפט פלילי ולהתאים את ההפניות לסעיפים המעודכנים בחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

- תיקון פקודת הובלת טובין בים
12. בפקודת הובלת טובין בים<sup>2</sup>, בסעיף 5(ד)2) שבסעיף IV – זכויות וחסינויות, לתקנות האג בענין שטרי מטען שנוסחן מובא בתוספת, במקום "יוספו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם" יבוא "תתווסף ריבית שקלית כהגדרתה".
13. בפקודת המכרות<sup>3</sup> –
- (1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "מחצבים אלוביאליים" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961;
- (2) בסעיף 137 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 139(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 141(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
14. בפקודת הבנקאות, 1941 –
- (1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "הועדה" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961;
- (2) בסעיף 11ב –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

## ד ב ר י ה ס ב ר

על הנזק שנגרם לו כתוצאה מאיחור בתשלום החוב, ולהחליפם בריבית שקלית בלבד. זאת, בהתאם לריבית ברירת המחלף שנקבעה בסעיף 2(ג)1) לחוק פסיקת ריבית כנוסחו בהצעת החוק. עוד מוצע לתקן חיקוקים המחילים כיום חובת תשלום הפרשי הצמדה וריבית, ושנוסף על פיצוי הנושה נועדו גם להניע את החייב לביצוע תשלום החוב, ולהחליפם בריבית שקלית ודמי פיגורים על תקופת הפיגור בתשלום.

נוסף על כך, לנוכח פיצול מנגנון ריבית הפיגורים לריבית שקלית ודמי פיגורים כמפורט בדברי ההסבר לסעיף 8, מוצע לתקן חיקוקים אשר מחילים כיום ריבית פיגורים, כך שיחילו תשלום ריבית שקלית ודמי פיגורים. זאת, כדי לשמר את תכלית הנעת החייב לביצוע התשלום לצד התכלית של פיצוי הנושה על הנזק שנגרם לו בשל עיכוב בקבלת התשלום המגיע לו והצורך לגייס הון חלופי בפרק הזמן שעד קבלת התשלום.

לגבי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 (להלן – חוק חדלות פירעון), מוצע, פרט להוספת דמי

סעיפים נוכח השינויים המוצעים בחוק פסיקת ריבית 12 עד 117 כאמור לעיל, מוצע לתקן שורה של חיקוקים אשר מפנים לחוק פסיקת ריבית ומאמצים את מנגנוני הריבית, ההצמדה או ריבית הפיגורים, הקבועים בחוק כנוסחו היום, או עושים שימוש במנגנונים האמורים בלא הפניה מפורשת. השימוש במנגנונים האמורים נעשה במקרים שונים של תשלומים אשר יש לשלם למדינה ולרשויות שונות אחרות וכן תשלומים שהמדינה משלמת לפרטים, לרבות בכל הקשור לגביית עיצומים כספיים, היטלים, קנסות אזרחיים, אגרות, או תשלומים אחרים. יובהר כי לא נדרשות התאמות כאמור בחיקוקים העושים שימוש במונחים "הפרשי הצמדה וריבית" מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

במרבית החיקוקים התיקונים המוצעים הם טכניים בעיקרם ונועדו להתאימם לתיקונים המוצעים בחוק פסיקת ריבית, וזאת בהתחשב בהמלצות הוועדה. בכלל זה, מוצע לתקן חיקוקים המחילים כיום חובת תשלום הפרשי הצמדה וריבית או ריבית בלבד, ואשר נועדו לפצות את הנושה

<sup>2</sup> חוקי א"י, עמ' 98; ס"ח התשנ"ב, עמ' 50.

<sup>3</sup> חוקי א"י, עמ' 910; ס"ח התשפ"ב, עמ' 12.

<sup>4</sup> ע"ר 1941, עמ' 69; ס"ח התשע"ט, עמ' 63.

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 14טו(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

15. בפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943<sup>5</sup> –

תיקון פקודת  
הקרקעות (רכישה  
לצורכי ציבור)

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "הוועדה המייעצת" יבוא:

"הפרשי הצמדה" ו"ריבית צמודה" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 14(2) –

(א) בפסקה (ב), במקום הסיפה החל במילים "כשהוא צמוד למדד" יבוא "בתוספת מחצית משיעור הריבית הצמודה ומלוא הפרשי ההצמדה ממועד קבלת הפיצויים ועד מועד החזרתם בפועל";

(ב) בפסקה (ג), המילים "כאמור בפסקה (ב)" – יימחקו;

(ג) בפסקה (ד)(1), במקום "בצירוף" יבוא "בתוספת" והמילים "בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה" – יימחקו.

16. בחוק התקנים, התשי"ג-1953<sup>6</sup> –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "חוק המועצה להשכלה גבוהה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 12(ב)(5), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית";

(3) בסעיף 11 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

## ד ב ר י ה ס ב ר

משמעות לטווח ערכי ריבית. חיקוקים שתוקנו בעניין זה הם סעיף 9 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967, סעיף 25 לחוק המבח, התשכ"ח-1968, וסעיף 11(ב) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, אשר קובעים כיום תשלום ריבית בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, וכן סעיף 41(א) ו-1(ג) לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, אשר קובע כיום תשלום ריבית בשיעור המקסימלי לפי חוק פסיקת ריבית.

נוסף על כך, חרף המוצע בהצעת חוק זו כי הריבית השקלית היא ריבית ברירת המחדל, ומאחר שכאמור לעיל ריבית צמודה אינה כוללת הפרשי הצמדה, מוצע לתקן את חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, כך שיובהר כי הריבית שתיגבה מכוחו היא ריבית צמודה. זאת, כדי למנוע כפל הצמדה בקביעת חובת תשלום הפרשי הצמדה יחד עם תשלום ריבית שקלית.

פיגורים וריבית שקלית בהגדרה "חוב עבר" שבסעיף 4 לחוק חדלות פירעון, וכן להוספת ריבית שקלית לרכיב החוב המובטח המוסדר בסעיף 243(ג) לחוק חדלות פירעון, לכלול את דמי הפיגורים במסגרת ההוראות הרלוונטיות בסעיפים 29(6) ו-82(ב)(3) לחוק חדלות פירעון, וכן בהגדרה "ריבית פיגורים" בסעיף 235(ד) לחוק. זאת, מכיוון שתכלית דמי הפיגורים היא לתמרץ את החייב לפרוע את חובו, ובשים לב למגבלות על פירעון חובות המוטלות על חייב במסגרת הליך חדלות פירעון.

עוד מוצע, לנוכח שינוי ריבית ברירת המחדל מריבית צמודה לריבית שקלית כאמור לעיל, לתקן חיקוקים שקובעים "שיעור ריבית מקסימלי" או "שיעור ריבית מלא" ומפנים לחוק פסיקת ריבית כנוסחו היום, ולהחליף מונחים אלה במונח "ריבית שקלית". זאת, מאחר שהתיקון המוצע לחוק פסיקת ריבית מגדיר שיעור ריבית יחיד ולכן אין

<sup>5</sup> ע"ר 1943, עמ' 32; ס"ח התשפ"ב, עמ' 121.

<sup>6</sup> ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשפ"ב, עמ' 352.

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(4) בסעיף 16טז(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 16יח(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

17. בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957,<sup>7</sup> בסעיף 28 – תיקון חוק הסכמים קיבוציים

(1) בסעיף קטן (ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(2) בסעיף קטן (ד), במקום "יתווספו" יבוא "תתווסף" ובמקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה".

18. בפקודת המכס [נוסח חדש]<sup>8</sup> – תיקון פקודת המכס

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "גובה מכס" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 203א –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) בסעיף קטן (ג)(3), במקום "וייווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";

(3) בסעיף 223 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) בסעיף קטן (א), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ג) בסעיף קטן (ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

## ד ב ר י ה ס ב ר

את התקופות שבהן יתווספו הרכיבים השונים לחוב החלוט. כך לפי המוצע, הפרשי הצמדה וריבית יתווספו לחוב החלוט עד תום שלושה חודשים מהמועד הקובע כהגדרתו בחיקוקים אלה (במקום עד למועד התשלום בפועל), ומאוחר מועד עד למועד התשלום בפועל יתווספו ריבית שקלית ודמי פיגורים, ולא תהיה חפיפה בין תחולת הפרשי הצמדה ותחולת הריבית השקלית.

לכסוף, יובהר כי מועד הפירעון לעניין תשלומים לפי החיקוקים שמוצע לתקנם בסעיפים 12 עד 117 להצעת חוק זו, הוא מועד הפירעון הקבוע באותו חיקוק, ולא תחול לעניין זה ההגדרה "מועד הפירעון" כנוסחה המוצע בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית.

כמו כן, על בסיס עיקרון זה, מוצע להותיר את הריבית והצמדה הקבועה בפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולא להחליפה בריבית השקלית.

עוד מוצע לתקן את סעיף 12(ג) לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995, סעיפים 77 ו-78(ג) לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995, וסעיף 52 לחוק מס להפחתת גודש התנועה באזור גוש דן, התשפ"ב-2021, אשר קובעים כי על חוב חלוט שלא שולם יתווספו החל ממועד מסוים לאחר המועד הקובע, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים, ובחלק מהחוקים גם רכיבים נוספים. לנוכח שינוי מגגון ריבית הפיגורים לפי חוק פסיקת ריבית כמוצע לעיל וכדי למנוע תחולה של הפרשי הצמדה וריבית שקלית במקביל, מוצע לתקן חיקוקים אלה ולחלק

<sup>7</sup> ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשע"ד, עמ' 600.

<sup>8</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשע"ח, עמ' 256.

- (4) בסעיף 223ז(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 223ח(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
19. בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958<sup>9</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "דלק חב בלו" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>10</sup>;
- (2) בסעיף 25 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 25ד(ד), במקום "יתווספו" יבוא "תתווסף" ובמקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 25ב(ב), במקום "יתווספו" יבוא "תתווסף" ובמקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
20. בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959<sup>10</sup>, בסעיף 1א69 –
- (1) בסעיף קטן (ב), במקום "יווספו לה הפרשי הצמדה וריבית כאמור" יבוא "תתווסף לה ריבית שקלית כהגדרתה";
- (2) בסעיף קטן (ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
21. בחוק המים, התשי"ט-1959<sup>11</sup> –
- (1) בסעיף 150 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – ריבית שקלית), ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 150ג(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 150ט(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
22. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959<sup>12</sup> –
- (1) בסעיף 75ג(ג), במקום "תיווסף ריבית פיגורים" יבוא "יתווספו ריבית שקלית ודמי פיגורים, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן בהתאמה – ריבית שקלית, דמי פיגורים)";
- (2) בסעיף 75א, במקום "בצירוף ריבית פיגורים" יבוא "בתוספת ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>9</sup> ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשע"ו, עמ' 280.

<sup>10</sup> ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשע"ד, עמ' 600.

<sup>11</sup> ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשע"ו, עמ' 394.

<sup>12</sup> ס"ח התשי"ט, עמ' 254; התשפ"ב, עמ' 242.

(3) בסעיף 75ב(ו) –

(א) בהגדרה "הפרשי הצמדה וריבית", במקום "ריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(ב) במקום ההגדרה "ריבית" יבוא:

"ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

23. בחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-1964<sup>13</sup>, בסעיף 8 – תיקון חוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "בשיעור שנקבע, לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק" יבוא "כהגדרתה בחוק";
- (2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "בשיעור שנקבע לעניין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק" יבוא "כהגדרתם בחוק".
24. בחוק הירושה, התשכ"ה-1965<sup>14</sup>, בסעיף 125ח, במקום "בצירוף הפרשי ריבית והצמדה, כמשמעותם בסעיף 4(ב) לחוק" יבוא "בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה בחוק". תיקון חוק הירושה
25. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965<sup>15</sup> – תיקון חוק התכנון והבנייה
- (1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "דרך" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>16</sup>;
- (2) בסעיף 158א3 –
- (א) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";
- (ב) בסעיף קטן (ג), ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;
- (3) בסעיף 158מ –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסימן זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 158מג(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 158מד(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (6) בתוספת השלישית, בסעיף 4(4)(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית" והסיפה החל במילים "לעניין זה" – תימחק.
26. בחוק הערבות, התשכ"ז-1967<sup>16</sup>, בסעיף 9, במקום "וריבית בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961" יבוא "וריבית שקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961". תיקון חוק הערבות
27. בחוק המכר, התשכ"ח-1968<sup>17</sup>, בסעיף 25, במקום "בצירוף ריבית עליהן בשיעור המלא לפי חוק" יבוא "בתוספת ריבית שקלית, כהגדרתה בחוק". תיקון חוק המכר

<sup>13</sup> ס"ח התשכ"ד, עמ' 122; התש"ע, עמ' 365.

<sup>14</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשע"ח, עמ' 866.

<sup>15</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 692.

<sup>16</sup> ס"ח התשכ"ז, עמ' 46; התשע"ה, עמ' 196.

<sup>17</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 98; התשל"א, עמ' 186.

(1) בסעיף 29כב –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית, כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – ריבית שקלית), ודמי פיגורים, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 29כז(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(3) בסעיף 29כז(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

29. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968<sup>19</sup> –

(1) בסעיף 52כג(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – ריבית שקלית)";

(2) בסעיף 52כד –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "תיווסף" יבוא "תיווספו" ובמקום "ריבית פיגורים לפי חוק" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים, כהגדרתם בחוק";

(3) בסעיף 52כו(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 52כח(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

30. בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970<sup>20</sup> –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "ההסכם" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 11ד(ב), במקום "וייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ותתווסף עליו ריבית שקלית";

(3) בסעיף 11ה –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) בסעיף קטן (א), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

31. בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970<sup>21</sup>, בסעיף 11(ב), במקום "הריבית" יבוא "הריבית השקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" והמילים "בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961" – יימחקו.

<sup>18</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשפ"ב, עמ' 209.

<sup>19</sup> ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשפ"ב, עמ' 328.

<sup>20</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמ' 320; התשע"ח, עמ' 719.

<sup>21</sup> ס"ח התשל"א, עמ' 16.



32. בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972<sup>22</sup> –
- (1) בסעיף 17(ד)(3), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק";
- (2) בסעיף 46ב(2)(ב)(4), במקום "יוספו הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "תתווסף ריבית שקלית".
33. תיקון פקודת  
הטלגרף האלחוטי
- (1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "טלגרף אלחוטי" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>23</sup>;
- (2) בסעיף 6 יד –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 6כ(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 6כב(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
34. תיקון חוק מימון  
מפלגות
- (1) בסעיף 1 –
- (א) ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;
- (ב) אחרי ההגדרה "פעילות בחירות" יבוא:
- "ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>24</sup>;
- (2) בסעיף 7ג(ז), לפני "החזר" יבוא "על" ובמקום "יהיה צמוד להפרשי הצמדה וריבית" יבוא "תתווסף ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 17(ג), לפני "החזר" יבוא "על" ובמקום "יהיה צמוד להפרשי הצמדה וריבית" יבוא "תתווסף ריבית שקלית".
35. תיקון חוק הספנות  
(ימאים)
- בחק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973<sup>25</sup>, בסעיף 163ד(א), במקום "בצירוף ריבית בשיעור שלא יעלה על הקבוע לענין חוק פסיקת ריבית, תשכ"א-1961" יבוא "בתוספת ריבית שקלית בסכום שלא יעלה על סכום הריבית השקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961".
36. תיקון חוק המכר  
(דירות) (הבטחת  
השקעות של  
רוכשי דירות)
- (1) בסעיף 4 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>22</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ז, עמ' 600.

<sup>23</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; התשפ"ב, עמ' 404.

<sup>24</sup> ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התש"ף, עמ' 41.

<sup>25</sup> ס"ח התשל"ג, עמ' 329; התשע"ח, עמ' 115.

<sup>26</sup> ס"ח התשל"ה, עמ' 14; התשע"ז, עמ' 528.

- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – ריבית שקלית), ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 4יב(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 4יג(ד), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
37. תיקון חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים  
בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975<sup>27</sup>, בסעיף 15(ד), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם" יבוא "בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה".
38. תיקון חוק שירותי תיירות  
בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976<sup>28</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בית מלון" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 112 –
- (א) בסעיף קטן (ז), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) בסעיף קטן (ט)(3), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (ג) בסעיף קטן (י)(2), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
39. תיקון חוק האפורופוס הכללי  
בחוק האפורופוס הכללי, התשל"ח-1978<sup>29</sup>, בסעיף 15 –
- (1) בסעיף קטן (1)(2), במקום "בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";
- (2) בסעיף קטן (ד), במקום "בצירוף ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";
- (3) בסעיף קטן (ה) –
- (א) ההגדרה "חוק פסיקת ריבית והצמדה" – תימחק;
- (ב) אחרי ההגדרה "נכס של נספה שואה" יבוא:
- "ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
40. תיקון פקודת היבוא והיצוא  
בפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979<sup>30</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בעל" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 114 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>27</sup> ס"ח התשל"ה, עמ' 234; התשפ"א, עמ' 260.

<sup>28</sup> ס"ח התשל"ו, עמ' 228; התשס"ו, עמ' 322.

<sup>29</sup> ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121.

<sup>30</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; ס"ח התשפ"ב, עמ' 342.

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפקודה זו – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 14טו(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 14יו(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

תיקון חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

41.

בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980<sup>31</sup>, בסעיף 41 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בצירוף ריבית והפרשי הצמדה" יבוא "בתוספת ריבית שקלית", במקום "בשיעור המקסימלי המותר על-פי חוק" יבוא "כהגדרתה בחוק" ובמקום "הריבית והפרשי ההצמדה, כולם אם מקצתם" יבוא "הריבית השקלית, כולה או מקצתה";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "בצירוף ריבית והפרשי הצמדה" יבוא "בתוספת ריבית שקלית" ובמקום "בשיעור המקסימלי המותר על-פי חוק" יבוא "כהגדרתה בחוק".

42.

תיקון חוק חוזה הביטוח

בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981<sup>32</sup> –

(1) בסעיף 28 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה)" ובמקום "בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לענין ההגדרה" הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – ריבית צמודה)";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית צמודה והפרשי הצמדה";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "בשיעור שנקבע לפי סעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "צמודה";

(2) בסעיף 28א, במקום "הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "הריבית הצמודה";

(3) בסעיף 46(ג), המילים "כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" והמילים "בשיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק האמור לענין ההגדרה" הפרשי הצמדה וריבית" – יימחקו.

43.

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981<sup>33</sup> –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "גוף מפקח" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 92 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>31</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 56; התשס"ב, עמ' 578.

<sup>32</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התשפ"א, עמ' 106.

<sup>33</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ט, עמ' 160.

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 92(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 92(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 92(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(6) בסעיף 92(ג), במקום "הפרשי הצמדה" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

44. תיקון חוק הבנקאות (רישוי) בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981<sup>34</sup>, בסעיף 50ב(ו), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה בחוק".

45. תיקון חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981<sup>35</sup> –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אכיפה מינהלית" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 13(ב), במקום "ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "ריבית שקלית";

(3) בסעיף 13(א)(2), במקום "הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 22 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים" והמילים "בפרק זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" – יימחקו;

(5) בסעיף 22, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(6) בסעיף 22(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(7) בסעיף 22(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

46. תיקון פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981<sup>36</sup> –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "כימיקל מזיק לבריאות" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 60 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>34</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ט, עמ' 293.

<sup>35</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשפ"א, עמ' 175.

<sup>36</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשפ"ב, עמ' 405.

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 60כא, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 60כג(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 60כה(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

47. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982<sup>37</sup> –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "דרך" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 5ג(ח), במקום "יתווספו" יבוא "תתווסף" ובמקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "ריבית שקלית";

(3) בסעיף 14ג(ה), במקום "תתווסף עליו ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "יתווספו עליו ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(4) בסעיף 37א, ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;

(5) בסעיף 37א12 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(6) בסעיף 37א15(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(7) בסעיף 37א17(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(8) בסעיף 37ז, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(9) בסעיף 37ז13(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

48. בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984<sup>38</sup> –

(1) בסעיף 4, אחרי ההגדרה "הרשות" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 15א(א)5), במקום "יווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "תתווסף עליו ריבית שקלית";

(3) בסעיף 47 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";

<sup>37</sup> ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשפ"ב, עמ' 158.

<sup>38</sup> ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.

- (4) בסעיף 47ב(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותן בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (5) בסעיף 47ד(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

49. תיקון חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984<sup>39</sup> –

- (1) בסעיף 11א(א), אחרי ההגדרה "אתר לסילוק פסולת" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>40</sup>;

- (2) בסעיף 11ד(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 11ט(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

50. תיקון חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985<sup>40</sup> –

- (1) בסעיף 1א, אחרי ההגדרה "חוק סדר הדין הפלילי" יבוא:  
 "ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>41</sup>;
- (2) בסעיף 16 –

- (א) בסעיף קטן (ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע בתקנות" יבוא "ריבית שקלית";
- (ב) בסעיף קטן (ג), במקום "ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כפי שנקבע בתקנות" יבוא "תתווסף ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 17א –

- (א) בסעיף קטן (א), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסעיף זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית";
- (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

51. תיקון חוק הדואר, התשמ"ו-1986<sup>41</sup> –

- (1) בסעיף 109א –
- (א) ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;
- (ב) אחרי ההגדרה "הכנסה שנתית" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>41</sup>;

(2) בסעיף 1109 –

- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 1109ח(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

<sup>39</sup> ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התש"ף, עמ' 22.

<sup>40</sup> ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשפ"א, עמ' 175.

<sup>41</sup> ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשפ"ב, עמ' 816.

- (4) בסעיף 109ט(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
52. בחוק רישום ציוד וגיוסו לצבא-הגנה לישראל, התשמ"ז-1987<sup>42</sup> –
- (1) בסעיף 1 –
- (א) ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;
- (ב) אחרי ההגדרה "ציוד רשום" יבוא:
- "ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>43</sup>;
- (2) בסעיף 22 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית";
- (ב) בסעיף קטן (א), במקום "יתווספו" יבוא "תתווסף" ובמקום "ריבית והפרשי הצמדה" יבוא "ריבית שקלית".
53. בחוק הגליל, התשמ"ח-1988<sup>44</sup>, בסעיף 22(א) –
- (1) במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם" יבוא "בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה";
- (2) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית" ובמקום "כולם או מקצתם" יבוא "כולה או מקצתה".
54. בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988<sup>45</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אמנה" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>46</sup>;
- (2) בסעיף 5ט –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית" והסיפה החל במילים "בחוק זה," – תימחק;
- (3) בסעיף 5א(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 5ג(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
55. בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988<sup>47</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בית הדין" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>48</sup>;
- (2) בסעיף 50יא –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>42</sup> ס"ח התשמ"ז, עמ' 56; התשע"ח, עמ' 253.

<sup>43</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 22; התשע"ז, עמ' 624.

<sup>44</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 118; התשע"א, עמ' 746.

<sup>45</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

- (3) בסעיף 50(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 50(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
56. תיקון חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989<sup>46</sup> –
- (1) בסעיף 14, במקום ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>47</sup>;
- (2) בסעיף 18(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 118 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 118(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
57. תיקון חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989<sup>47</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אנרגיה" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>48</sup>;
- (2) בסעיף 9ט –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית) יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 9(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 9(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
58. תיקון חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991<sup>48</sup>, בסעיף ו(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" כמשמעותם יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה".
59. תיקון חוק המפלגות, התשנ"ב-1992<sup>49</sup> –
- (1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "מפלגה" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>49</sup>;
- (2) בסעיף 25(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 28(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>46</sup> ס"ח התשמ"ט; עמ' 28; התשפ"א, עמ' 175.

<sup>47</sup> ס"ח התש"ן, עמ' 28; התשפ"ב, עמ' 397.

<sup>48</sup> ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התשפ"ב, עמ' 738.

<sup>49</sup> ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשפ"א, עמ' 194.



(4) בסעיף 28(ו) –

(א) בהגדרה "יתרת החוב", במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(ב) ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;

(5) בסעיף 28(ז)2, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

60. תיקון חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993<sup>50</sup> –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "אירוע חומרים מסוכנים" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 114 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים" והמילים "בחקוק זה", "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 – יימחקו;

(3) בסעיף 114(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 114(ד), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

61. תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995<sup>51</sup> –

(1) בסעיף 1 –

(א) במקום ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:

"דמי פיגורים", "הפרשי הצמדה וריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(ב) בהגדרה "חוב", במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "הפרשי הצמדה, ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(2) בסעיף 2א –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

62. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995<sup>52</sup>, בסעיף 369(ג4), במקום "הפרשי הצמדה" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

63. תיקון חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995<sup>53</sup>, בסעיף 112 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ההגדרה "ריבית שקלית" – תימחק;

<sup>50</sup> ס"ח התשנ"ג, עמ' 28; התשע"ו, עמ' 1159.

<sup>51</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ב, עמ' 748.

<sup>52</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ב, עמ' 755.

<sup>53</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשס"ו, עמ' 33.

(ב) במקום ההגדרה "הפרשי הצמדה" יבוא:

"דמי פיגורים", "הפרשי הצמדה" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "לתשלום בפועל" יבוא "לתום שלושה חודשים מהמועד הקובע";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "ומהמועד האמור ואילך תיווסף" יבוא "מהמועד האמור ואילך יתווספו" ובמקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(4) בסעיף קטן (ד), במקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים" ואחרי "חוק ההוצאה לפועל" יבוא "התשכ"ז-1967".

64. בחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995<sup>54</sup> – תיקון חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)

(1) בסעיף 1 –

(א) ההגדרה "ריבית פיגורים" – תימחק;

(ב) אחרי ההגדרה "בעל רכב" יבוא:

"דמי פיגורים וריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה";

(2) בסעיף 7ה –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "הקובע", יבוא "הקובע ועד לתום שלושה חודשים מהמועד הקובע", אחרי "הפרשי הצמדה" יבוא "ומתום שלושה חודשים מהמועד הקובע ועד למועד התשלום בפועל יתווספו עליו ריבית שקלית ודמי פיגורים" והמילים "וריבית פיגורים, מהמועד הקובע ועד לתשלום בפועל" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 7ו(ג), בהגדרה "מלוא החובות החלוטים", במקום "הפרשי הצמדה וריבית פיגורים" יבוא "הפרשי הצמדה, ריבית שקלית ודמי פיגורים".

65. בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996<sup>55</sup>, בסעיף 18(ב), במקום "ריבית והפרשי הצמדה כאמור" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה".

תיקון חוק המתווכים במקרקעין

66. בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998<sup>56</sup>, בסעיף 19(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה בחוק".

תיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

67. בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999<sup>57</sup> –

תיקון חוק הפיקדון על מכלי משקה

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בית עסק" יבוא:

"דמי פיגורים וריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 115 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>54</sup> ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; התשע"ט, עמ' 224.

<sup>55</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 70; התשע"ח, עמ' 194.

<sup>56</sup> ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 120.

<sup>57</sup> ס"ח התשנ"ט, עמ' 170; התשע"ז, עמ' 502.

(3) בסעיף 16(ד), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 17(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

תיקון חוק החברות 68. בחוק החברות, התשנ"ט-1999<sup>58</sup> –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "דירקטור חיצוני" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 44(6), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 357 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961

(להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(4) בסעיף 359(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 361(ב), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "בתוספת ריבית

שקלית".

תיקון חוק נתיבים מהירים 69. בחוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000<sup>59</sup> –

מהירים

(1) בסעיף 4ב(1), במקום "וריבית פיגורים" יבוא ", ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(2) בסעיף 5, הסיפה החל במילים "ובשינוי זה:" – תימחק.

תיקון חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000<sup>60</sup> –

הלבנת הון

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בעל שליטה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 19 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים" והמילים

"לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)"

– יימחקו;

(3) בסעיף 20(ד), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>58</sup> ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התש"ף, עמ' 450.

<sup>59</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 199; התשפ"ב, עמ' 121.

<sup>60</sup> ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ט, עמ' 293.

71. בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001<sup>61</sup> –

(1) בסעיף 9, אחרי ההגדרה "דלק" יבוא:  
"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>62</sup>;

(2) בסעיף 16 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(3) בסעיף 18(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";  
(4) בסעיף 19(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

72. בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001<sup>62</sup> –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מרשם" יבוא:  
"ריבית שקלית" ו"דמי פיגורים" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>63</sup>;

(2) בסעיף 14ט –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(3) בסעיף 14א(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

73. בחוק תאגיד מים וביוב, התשס"א-2001<sup>63</sup> –

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "דיבידנד" יבוא:  
"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>63</sup>;

(2) בסעיף 134(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית";  
(3) בסעיף 135 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(4) בסעיף 137(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>61</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 227; התשס"ח, עמ' 853.

<sup>62</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 210; התשע"ח, עמ' 212.

<sup>63</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 454; התשפ"ב, עמ' 257.

74. בחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002<sup>64</sup> –

(1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "הולכה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 28א(ו)(3)(ה), במקום "תתווסף ריבית פיגורים כמשמעותה בסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961" יבוא "יתווספו ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 80 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(4) בסעיף 82(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 83(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

75. בחוק תוכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002<sup>65</sup>, בסעיף 16(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה".

תיקון חוק תוכנית  
החירום הכלכלית  
(תיקוני חקיקה  
להשגת יעדי התקציב  
המדיניות הכלכלית  
לשנות הכספים  
2002 ו-2003)

76. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004<sup>66</sup>, בסעיף 46(ה), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה".

תיקון חוק המדיניות  
הכלכלית לשנת  
הכספים 2004  
(תיקוני חקיקה)

77. בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004<sup>67</sup> –

תיקון חוק רשות  
הספנות והנמלים

(1) בסעיף 45 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית, כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – ריבית שקלית), ודמי פיגורים, כהגדרתם בחוק האמור";

(2) בסעיף 47(ב), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "בתוספת ריבית שקלית";

(3) בסעיף 48(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>64</sup> ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשפ"ב, עמ' 161.

<sup>65</sup> ס"ח התשס"ב, עמ' 428; התשע"ז, עמ' 408.

<sup>66</sup> ס"ח התשס"ד, עמ' 70; התש"ע, עמ' 300.

<sup>67</sup> ס"ח התשס"ד, עמ' 456; התשפ"א, עמ' 134.

תיקון חוק משק  
הדלק (איסור  
מכירת דלק  
לתחנות תדלוק  
מסוימות)

תיקון חוק הסדרת  
העיסוק בייצוג על  
ידי יועצי מס

תיקון חוק יישום  
תוכנית ההתנתקות

תיקון חוק הפיקוח  
על שירותים  
פיננסיים (ייעוץ,  
שיווק ומערכת  
סליקה פנסיוניים)

תיקון חוק  
התאגידים  
הביטחוניים (הגנה  
על אינטרסים  
ביטחוניים)

78. בחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005<sup>68</sup>, בסעיף 7 –

(1) בסעיף קטן (ד), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסעיף זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית, כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסעיף זה – ריבית שקלית), ודמי פיגורים, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף קטן (ז), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(3) בסעיף קטן (ט), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

79. בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005<sup>69</sup>, בסעיף 38(ב), במקום "ריבית והפרשי הצמדה כאמור" יבוא "ריבית שקלית כהגדרתה".

80. בחוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005<sup>70</sup>, בסעיף 19(ו), במקום "ישולמו הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם" יבוא "תשולם ריבית שקלית כהגדרתה".

81. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005<sup>71</sup> –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "הוועדה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 36 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 36(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 36(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

82. בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2006<sup>72</sup> –

(1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "השפעה ניכרת" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 19 –

(א) בסעיף קטן (ה), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסעיף זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>68</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 62, התשס"ה, עמ' 136.

<sup>69</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 114; התשע"ו, עמ' 627.

<sup>70</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 142; התשע"ב, עמ' 583.

<sup>71</sup> ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשע"ט, עמ' 252.

<sup>72</sup> ס"ח התשס"ו, עמ' 174; התשע"ט, עמ' 252.

- (ב) בסעיף קטן (ו)4), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (ג) בסעיף קטן (ח), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
83. בחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006<sup>73</sup>, בסעיף 67(א), במקום "בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 1 לחוק" יבוא "בתוספת ריבית שקלית כהגדרתה בחוק".
84. תיקון חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007<sup>74</sup> –  
 (1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "גורם חוץ" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>75</sup>;
- (2) בסעיף 39(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 41 –  
 (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
 (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 43(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
85. תיקון חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007<sup>76</sup> –  
 (1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "הממונה" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>77</sup>;
- (2) בסעיף 13(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד לתשלומם (בסעיף זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים עד לתשלומם";
- (3) בסעיף 13(ה), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 14(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
86. תיקון חוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008<sup>78</sup>, בסעיף 3(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק".
87. תיקון חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008<sup>79</sup> –  
 (1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "דלק" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>80</sup>;

<sup>73</sup> ס"ח התשס"ו, עמ' 202; התשע"ז, עמ' 996.

<sup>74</sup> ס"ח התשס"ו, עמ' 398; התשע"ו, עמ' 694.

<sup>75</sup> ס"ח התשס"ו, עמ' 96; התשע"א, עמ' 749.

<sup>76</sup> ס"ח התשס"ח, עמ' 217.

<sup>77</sup> ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"ב, עמ' 450.

(2) בסעיף 58 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים" והסיפה החל במילים "בסעיף זה" – תימחק;

(3) בסעיף 59(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 61(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

88. בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009<sup>78</sup> –

(1) בסעיף 104 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסימן זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית, כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בסימן זה – ריבית שקלית), ודמי פיגורים, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 106(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

89. בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010<sup>79</sup> –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "גוף פיננסי" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 66 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 68(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

90. בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011<sup>80</sup> –

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "גוף מוכר" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 42 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>78</sup> ס"ח התשס"ט, עמ' 157; התשע"ט, עמ' 225.

<sup>79</sup> ס"ח התש"ע, עמ' 452; התשע"ט, עמ' 58.

<sup>80</sup> ס"ח התשע"א, עמ' 278 ועמ' 750.



(3) בסעיף 43(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 45(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

91. בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011<sup>81</sup> – תיקון חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק

(1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "הוועדה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 66 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 67(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 69(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

92. בחוק הטיס, התשע"א-2011<sup>82</sup> – תיקון חוק הטיס

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "דיני הטיס" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 157 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה,

התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 159(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 161(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

93. בחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011<sup>83</sup> – תיקון חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)

(1) בסעיף 2(א) –

(א) ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" – תימחק;

(ב) אחרי ההגדרה "קרקע שעיקרה מקרקעי ישראל" יבוא:

"ריבית שקלית" – כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 28(א) –

(א) בפסקה (1), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(ב) בפסקה (2), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(3) בסעיף 28(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>81</sup> ס"ח התשע"א, עמ' 694; התשפ"ב, עמ' 166.

<sup>82</sup> ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.

<sup>83</sup> ס"ח התשע"א, עמ' 1036; התשע"ה, עמ' 215.

94. תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011<sup>84</sup> –
- (1) בסעיף 2, במקום ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";
- (2) בסעיף 11 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 13(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 22(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
95. תיקון חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב–2012<sup>85</sup> –
- (1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "בעל מפעל" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה";
- (2) בסעיף 24(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 25 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "תיתוסף עליו" יבוא "יתווספו עליו" ובמקום "ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 26(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 28(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
96. תיקון חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב–2012<sup>86</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "גורם מפעיל פרטי" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";
- (2) בסעיף 13 כג –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 13ל"ב, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 13ל"ד(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 13ל"ו(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>84</sup> ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ח, עמ' 534.

<sup>85</sup> ס"ח התשע"ב, עמ' 238 ועמ' 451.

<sup>86</sup> ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ח, עמ' 492.

- תיקון חוק לטיפול סביבתי בצידוד חשמלי ובסוללות, התשע"ב-2012<sup>87</sup> – 97.
- (1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "גוף יישום מוכר" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 54 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 55(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 58(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
- תיקון חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי – 98.
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "דירוג" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 32(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 33 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 35(ב), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
- תיקון חוק קידום התחרות בענף המזון – 99.
- (1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "החזקה" יבוא:  
 "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 42 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ג) הסיפה החל במילים "בפרק זה" – תימחק;
- (3) בסעיף 46(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 48(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>87</sup> ס"ח התשע"ב, עמ' 530; התשע"ה, עמ' 296.

<sup>88</sup> ס"ח התשע"ה, עמ' 418; התשע"ט, עמ' 64.

<sup>89</sup> ס"ח התשע"ה, עמ' 438; התשע"ט, עמ' 254.

100. בחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ד–2014<sup>90</sup> –

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "הספקה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) בסעיף 13 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 16(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 18(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

101. בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015<sup>91</sup> –

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "אתר האינטרנט" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) בסעיף 275 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 284, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 286(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 288(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

102. בחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו–2016<sup>92</sup> –

(1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "הדברה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) בסעיף 43 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 44(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 47(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>90</sup> ס"ח התשע"ד, עמ' 762.

<sup>91</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749; ס"ח התשפ"ב, עמ' 427.

<sup>92</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 548.

103. בחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016<sup>93</sup> –

- (1) בסעיף 2, במקום ההגדרה "הפרשי ריבית והצמדה" יבוא:  
"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>94</sup>;
- (2) בסעיף 9(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (3) בסעיף 23 –  
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(ב) במקום "לתקופה" יבוא "לתקופת" ובמקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 27(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 30(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

104. בחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016<sup>94</sup> –

- (1) בסעיף 2, לפני ההגדרה "הוועדה" יבוא:  
"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>95</sup>;
- (2) בסעיף 100 –  
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 103(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 105(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

105. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016<sup>95</sup> –

- (1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "דגם רכב" יבוא:  
"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>96</sup>;
- (2) בסעיף 211 –  
(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";  
(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 214(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 216(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

<sup>93</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 698.

<sup>94</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 838; התשפ"ב, עמ' 329.

<sup>95</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 976; התשפ"א, עמ' 376.

- תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016<sup>96</sup> –
106. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016<sup>96</sup> –
- (1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "הון עצמי" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>97</sup>;
- (2) בסעיף 44ד(ב), במקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 81 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (4) בסעיף 87, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 89(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (6) בסעיף 93(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
107. בחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2017<sup>97</sup> –
- (1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "חוק המזון" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961<sup>98</sup>;
- (2) בסעיף 16 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 19(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 21(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
108. בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017<sup>98</sup> –
- (1) בסעיף 2 –
- (א) במקום ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה<sup>99</sup>;
- (ב) ההגדרה "ריבית פיגורים" – תימחק;
- (2) בסעיף 3(ו) –
- (א) בפסקה (3), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית" ובמקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>96</sup> ס"ח התשע"ו, עמ' 1098; התשפ"ב, עמ' 328.

<sup>97</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 20.

<sup>98</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 552.

(ב) בפסקה (4), במקום "הפרשי הצמדה וריבית או ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית או דמי פיגורים";

(3) בסעיף 4(א) –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית" ובמקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

109. בחוק שירות אורחי, התשע"ז–2017<sup>99</sup> – תיקון חוק שירות אורחי

(1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "דירת שירות" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) בסעיף 81 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 83(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

110. בחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז–2017<sup>100</sup> – תיקון חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) בסעיף 21 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 22(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 25(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

111. בחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז–2017<sup>101</sup> – תיקון חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים

(1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "חוק לימוד חובה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961";

(2) בסעיף 30 –

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

<sup>99</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 632; התשע"ח, עמ' 900.

<sup>100</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 974.

<sup>101</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 1120.

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 33(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 35(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

112. תיקון חוק חללות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018<sup>102</sup> –  
(1) בסעיף 4 –

(א) אחרי ההגדרה "בית משפט" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה";

(ב) בהגדרה "חוב עבר", בפסקה (5), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "דמי פיגורים, ריבית שקלית והפרשי הצמדה וריבית";

(ג) בהגדרה "תשלום עונשי", אחרי "ריבית פיגורים" יבוא ", דמי פיגורים";

(2) בסעיף 29(6), אחרי "ריבית פיגורים", יבוא "דמי פיגורים";

(3) בסעיף 82(ב)(3), אחרי "ריבית פיגורים" יבוא "או דמי פיגורים" ובמקום "נצברה" יבוא "נצברו";

(4) בסעיף 226(ד), במקום "הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית";

(5) בסעיף 235 –

(א) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "הכללים" יבוא "הכללים" ובמקום "ויוספו לחובות הכללים הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "תתווסף לחובות הכללים ריבית שקלית";

(ב) בסעיף קטן (ד), בהגדרה "ריבית פיגורים", אחרי "וכל קנס פיגורים" יבוא ", דמי פיגורים";

(6) בסעיף 236 –

(א) בסעיף קטן (א)(2), אחרי "ריבית פיגורים" יבוא ", כהגדרתה בסעיף 235";

(ב) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "בשיעור לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "שקלית";

(ד) בסעיף 243(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית והפרשי הצמדה וריבית".

113. תיקון חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018<sup>103</sup> –  
מרפא

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בעל שליטה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף 63 –

<sup>102</sup> ס"ח התשע"ח, עמ' 310; התשפ"א, עמ' 374.  
<sup>103</sup> ס"ח התשע"ח, עמ' 964.



- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 65(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 68(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
114. בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018<sup>104</sup> –
- (1) בסעיף 2, אחרי ההגדרה "גוף בודק" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 46 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 52(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 54(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
115. בחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019<sup>105</sup> –
- (1) בסעיף 1, לפני ההגדרה "הון עצמי" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";
- (2) בסעיף 79 –
- (א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";
- (3) בסעיף 85, במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (4) בסעיף 87(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";
- (5) בסעיף 91(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".
116. בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020<sup>106</sup> –
- (1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "גז פחמימני מעובה", "גז" יבוא:
- "דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

תיקון חוק הפיקוח  
על מעונות יום  
לפעוטות

תיקון חוק להסדרת  
מתן שירותי  
פיקדון ואשראי  
בלא ריבית על ידי  
מוסדות לגמילות  
חסדים

תיקון חוק הגז  
הפחמימני  
המעובה

<sup>104</sup> ס"ח התשע"ט, עמ' 14; התשפ"ב, עמ' 192.

<sup>105</sup> ס"ח התשע"ט, עמ' 258.

<sup>106</sup> ס"ח התשפ"א, עמ' 146.

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(ב) במקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית)" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(3) בסעיף 66(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית";

(4) בסעיף 68(ג), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "ריבית שקלית".

117. בחוק מס להפחתת גודש התנועה באזור גוש דן, התשפ"ב-2021<sup>107</sup>, בסעיף 52 –

תיקון חוק מס להפחתת גודש התנועה באזור גוש דן

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ההגדרה "ריבית פיגורים" – תימחק;

(ב) לפני ההגדרה "הפרשי הצמדה" יבוא:

"דמי פיגורים" ו"ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ועד לתשלום בפועל" יבוא "ועד לתום שלושה חודשים מהמועד הקובע";

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "תיווסף לחוב החלוט" יבוא "תיווספו על החוב החלוט" ובמקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים";

(4) בסעיף קטן (ד), במקום "ריבית פיגורים" יבוא "ריבית שקלית ודמי פיגורים".

118. (א) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2024) (בסעיף זה – יום התחילה).

תחילה והוראות מעבר

(ב) (1) בסעיף קטן זה –

"החוק החדש" – החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה;

"החוק הישן" – החוק העיקרי כנוסחו עד יום התחילה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

יחולו עליו ההוראות כמפורט להלן, וזאת על אף האמור בפסק הדין, בהחלטה, בחיקוק או בהסכם:

(1) אם מועד הפירעון של הסכום שטרם שולם חל ביום התחילה או לאחריו, ונקבע לפני יום התחילה בפסק הדין, בהחלטה, בחיקוק או בהסכם, לפי העניין, שיווספו על הסכום האמור ריבית, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית כנוסחו עד יום התחילה (להלן – החוק הישן), הם ייווספו עד יום התחילה על הסכום שטרם שולם בהתאם להוראות החוק הישן.

סעיף 118 מוצע כי לשם היערכות ליישום תיקוני החקיקה המוצעים, תחילתו של החוק המוצע תהיה ביום כ' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2024) (להלן – יום התחילה) (לסעיף קטן (א)).

כמו כן מוצע לקבוע הוראות מעבר הנדרשות לנוכח שינוי מנגנוני הריבית וההצמדה המוצעים בהצעת חוק זו. כך, מוצע לקבוע כי מקום שבו סכום כסף שחויב בתשלום מכוח פסק דין, החלטה מינהלית, חיקוק או הסכם, לפני יום התחילה, טרם שולם, כולו או חלקו, לפני יום התחילה,

<sup>107</sup> ס"ח התשפ"ב, עמ' 171.

(2) ניתנו לפני יום התחילה פסק דין בידי רשות שיפוטית, או החלטה בידי רשות מינהלית מכוח חיקוק המחיל הוראה מהוראות החוק הישן, המחייבים בתשלום סכום כסף, או נוצר חיוב לתשלום סכום כסף לפני יום התחילה מכוח חיקוק או הסכם המחילים הוראה מהוראות החוק הישן, והסכום שחויב בתשלום מכוח פסק הדין, ההחלטה, החיקוק או ההסכם כאמור טרם שולם, כולו או חלקו, לפני יום התחילה, יחולו לעניין הסכום שטרם שולם כאמור הוראות אלה, לפי העניין, וזאת על אף האמור בפסק הדין, בהחלטה, בחיקוק או בהסכם:

(א) חל מועד הפירעון של הסכום שטרם שולם, ביום התחילה או לאחריו, ונקבע לפני יום התחילה בפסק הדין, בהחלטה, בחיקוק או בהסכם, לפי העניין, שיתווספו לסכום האמור ריבית, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית לפי החוק הישן, יחולו הוראות אלה:

(1) עד ערב יום התחילה יתווספו לסכום שטרם שולם, ריבית, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית, לפי העניין, בהתאם להוראות החוק הישן;

(2) מיום התחילה עד מועד הפירעון יתווספו לסכום שטרם שולם, ריבית שקלית, הפרשי הצמדה או ריבית צמודה והפרשי הצמדה, לפי העניין, בהתאם להוראות החוק החדש;

(ב) חל מועד הפירעון של הסכום שטרם שולם, לפני יום התחילה, אך הסכום האמור לא שולם לפני יום התחילה, יחולו הוראות אלה:

(1) ממועד הפירעון עד ערב יום התחילה תתווסף לסכום שטרם שולם, ריבית פיגורים בהתאם להוראות החוק הישן;

(2) מיום התחילה עד מועד התשלום בפועל יתווספו לסכום שטרם שולם, ריבית שקלית ודמי פיגורים בהתאם להוראות החוק החדש, ואולם על אף האמור בסעיף 5א(א) לחוק החדש, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, יחל מניין שלושת החודשים להוספת דמי פיגורים לפי הסעיף האמור, ביום התחילה.

(3) הליך שערב יום התחילה היה תלוי ועומד לפני רשות שיפוטית, או הליך שערב יום התחילה היה תלוי ועומד לפני רשות מינהלית מכוח חיקוק המחיל הוראות מהחוק הישן, וביום התחילה טרם ניתנו בו פסק דין או החלטה, לפי העניין, יחולו לעניין פסק הדין או ההחלטה בהליך כאמור שניתנו ביום התחילה או לאחריו, המחייבים בתשלום סכום כסף, הוראות החוק החדש.

## ד ב ר י ה ס ב ר

כאמור ריבית שקלית ודמי פיגורים בהתאם לסעיף 5א(א) כנוסחו בחוק החדש. יובהר, כי מניין שלושת החודשים להוספת דמי פיגורים לפי סעיף 5א(א) האמור, יחל ביום התחילה (לסעיף קטן (ב)(2)(א)).

עוד מוצע לקבוע כי הליך שערב יום התחילה היה תלוי ועומד לפני רשות שיפוטית, או הליך שערב יום התחילה היה תלוי ועומד לפני רשות מינהלית מכוח חיקוק המחיל הוראות מהחוק הישן, יחולו לעניין פסק הדין או ההחלטה בהליך כאמור שניתנו ביום התחילה או לאחריו, והמחייבים בתשלום סכום כסף, הוראות החוק החדש (לסעיף קטן (ב)(3)).

ומיום התחילה ועד מועד הפירעון – בהתאם להוראות חוק פסיקת ריבית כנוסחו בחוק המוצע (להלן – החוק החדש).

יובהר כי במקרה זה, במועד הפירעון ולאחריו יחול החוק החדש וישולמו דמי פיגורים בהתאם לסעיף 5א(א) כנוסחו בחוק החדש (לסעיף קטן (ב)(1) ו־(2)(א));

(2) אם מועד הפירעון של הסכום שטרם שולם חל לפני יום התחילה, אך הסכום האמור לא שולם לפני יום התחילה, ממועד הפירעון ועד ערב יום התחילה תיווסף לסכום כאמור ריבית פיגורים בהתאם להוראות החוק הישן, ומיום התחילה ועד מועד התשלום בפועל ייווספו לסכום

# הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים),

התשפ"ב-2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בית משפט" יבוא:
- "דמי פיגורים", "ריבית שקלית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה;
2. תיקון סעיף 6 בסעיף 6(2)(1) לחוק העיקרי –
- (1) ברישה, במקום "ייווספו" יבוא "תתווסף" ובמקום "הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית";
- (2) בפסקת משנה (א), המילה "אחרים" – תימחק.
3. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "והם ייגבו" – תימחק;
- (2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

## ד ב ר י ה ס ב ר

את הליך צירוף הריבית והוספת דמי הפיגורים בתיק, מוצע ליצור אחדות במועדים לצירוף הריבית ולהוספת דמי הפיגורים לכלל רכיבי החוב.

**סעיף 1** מוצע להוסיף לחוק ההוצאה לפועל הגדרות של "ריבית שקלית" ו"דמי פיגורים" לצורך השימוש במונחים אלה בחוק ההוצאה לפועל. הגדרות אלה שואבות אל חוק ההוצאה לפועל את ההגדרות של "ריבית שקלית" ו"דמי פיגורים" בחוק פסיקת ריבית והצמדה כפי שמוצעות בהצעת חוק פסיקת ריבית.

**סעיפים 15 ו-2** מוצע לתקן את סעיפים 6(2)(1) ו-78א(ח) לחוק ההוצאה לפועל ולהחליף בהם את המונח "הפרשי הצמדה וריבית" במונח "ריבית שקלית". זאת בהתאם למוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה להפיכת הריבית השקלית לריבית ברירת מחדל (ראו לעניין זה דברי ההסבר לסעיף 2 בהצעת חוק פסיקת ריבית).

**סעיפים 3 ו-4** מוצע לתקן את סעיפים 9 ו-10 לחוק ההוצאה לפועל אשר עוסקים בתשלומי אגרות, הוצאות ושכר טרחת עורך דין (להלן – תשלומים נלווים). לפי נוסח הסעיפים הקיים, לתשלומים הנלווים מתווספת ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1967 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה). בשל הפרדת הריבית ודמי הפיגורים כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה, מוצע לתקן את הסעיפים האמורים ולקבוע שלתשלומים הנלווים כאמור בסעיפים אלה יתווספו ריבית ודמי פיגורים. בהמשך לכך מוצע ליצור מועד אחיד לצירוף הריבית לחוב וכן להוספת דמי הפיגורים.

**כללי** בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022 (להלן – הצעת חוק פסיקת ריבית), המתפרסמת יחד עם הצעת חוק זו, מוצעים תיקונים ליישום המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת מנגנוני הריבית בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1967 (להלן – הוועדה), שמונתה בשנת 2018 בידי שר האוצר ושרת המשפטים, והמלצותיה פורסמו באוקטובר 2021.

השינוי המרכזי שמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית על בסיס המלצות הוועדה, הוא הפרדת מנגנון הריבית מדמי הפיגורים ובהתאם לכך הסדרת כל אחד מהמנגנונים האמורים באופן שיגשים את תכליתו.

בהתבסס על השינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה, מוצע בהצעת חוק זו לערוך תיקונים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק ההוצאה לפועל), זאת, מכיוון שההפרדה בין הריבית לדמי הפיגורים מאפשרת לעשות שימוש יעיל יותר במנגנון דמי הפיגורים בהוצאה לפועל. תוספת הפיגורים הנוספת לחוב היא כלי תמריצי שנועד להניע חייבים לשלם את חובותיהם. לפי המצב היום תוספת הפיגורים שלובה במנגנון הריבית, ואינה מותאמת דיה לתכלית שהיא נועדה להגשים. ואולם לאחר הפרדתה מהריבית וכינונה כרכיב עצמאי של דמי פיגורים, ניתן לייעל את השימוש ברכיב זה בהוצאה לפועל. בהתאם, מוצע לקבוע בחוק המוצע שדמי הפיגורים לא יחולו לגבי חייבים המשלמים את חובם בתשלומים וכן מוצע להרחיב את שיקול הדעת של רשמי ההוצאה לפועל להפחית את דמי הפיגורים לצורך קידום הגבייה בתיקים וסגירת חובות. נוסף על כל אלה, מוצעים תיקונים שונים בחוק ההוצאה לפועל שמטרתם ליישם את השינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית. כך למשל, כדי לפשט

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; ס"ח התשפ"ב, עמ' 748.

"(ד) לאגרות ולהוצאות לפי סעיף זה תתווסף ריבית שקלית החל מיום הוצאתן עד יום תשלומן; ואולם על אף האמור בסעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, המועד שבו יצורף סך הריביות השקליות היומיות לחוב בשל אגרות או הוצאות יהיה אותו מועד כמפורט להלן, לפי העניין, וזאת אף אם במועד הראשון לצירוף כאמור טרם חלפו שנים עשר חודשים ממועד התווספות הריבית לחוב:

- (1) לעניין אגרות – המועד שבו יצורף סך הריביות כאמור לאגרה הראשונה ששולמה בתיק, ובלבד שמועד זה חל לאחר תשלום האגרה;
- (2) לעניין הוצאות – המועד שבו יצורף סך הריביות כאמור להוצאה הראשונה שהוצאה בתיק, ובלבד שמועד זה חל לאחר הוצאת ההוצאה.
- (ה) לאגרות ולהוצאות לפי סעיף זה יתווספו דמי פיגורים החל מיום הוצאתן עד יום תשלומן; ואולם על אף האמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה –
- (1) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יתווספו דמי פיגורים על האגרות וההוצאות כאמור במועד שבו מתווספים דמי פיגורים לחוב כאמור;
- (2) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה לא חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יחל מניין שלושת החודשים להתווספות דמי פיגורים על האגרות או ההוצאות כאמור, במועד פתיחת התיק, ודמי הפיגורים יחלו להתווסף במועד הראשון לאחר תשלום האגרות או הוצאת ההוצאות, לפי העניין.
- (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לא יתווספו דמי פיגורים לאגרות או להוצאות אם לא חלפה מיום תשלומן או מיום הוצאתן, לפי העניין, תקופה מלאה של שלושה חודשים, כאמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה."

תיקון סעיף 10 4. בסעיף 10 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "וייווספו לו" יבוא "ותתווסף לו ריבית שקלית החל מיום היווצרות החוב בשל שכר עורך דין עד יום תשלומן; ואולם על אף הוראות סעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, המועד שבו יצורף סך הריביות השקליות היומיות לחוב בשל שכר עורך דין יהיה אותו מועד שבו יצורף סך הריביות כאמור לשכר עורך הדין הראשון ששולם בתיק ובלבד שמועד זה חל אחרי היווצרות החוב בשל שכר עורך דין, וזאת אף אם במועד הראשון לצירוף כאמור טרם חלפו שנים עשר חודשים ממועד התווספות הריבית לחוב";

## ד ב ר י ה ס ב ר

הריבית על אגרות תצורף לחוב במועד שבו מצורפת הריבית על האגרה הראשונה שהתווספה לחוב בתיק. הריבית על ההוצאות השונות תצורף לחוב במועד צירוף הריבית על ההוצאה הראשונה שחויב בה החייב בתיק, והריבית בעד שכר טרחת עורך דין תצורף לחוב במועד שבו מצורפת הריבית בשל שכר הטרחה הראשון שחויב בתיק. יובהר כי על אף האמור בסעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה כנוסחו בסעיף 6 להצעת חוק פסיקת ריבית, במועד הצירוף הראשון בלבד של הריבית בשל כל רכיב, ייתכן כי יחלפו פחות משנים עשר חודשים מהמועד שבו החלה להתווסף ריבית לחוב בשל התשלום הנלווה. כך למשל, אם החייב חויב בתשלום בשל הוצאה ראשונה במועד פתיחת התיק וחויב בשל הוצאה נוספת ארבעה עשר חודשים לאחר מכן,

מכיוון שברוב תיקי ההוצאה לפועל ישנם תשלומים נלווים רבים בסכומים נמוכים, מוצע לקבוע מועד אחיד לצירוף הריבית לחוב וכן להוספת דמי הפיגורים. כך, לגבי כל אחת מהקבוצות של התשלומים הנלווים (אגרות, הוצאות ושכר טרחה) יהיה מועד אחד שבו תצורף הריבית לפי סעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה כנוסחו בסעיף 6 להצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה, וכן מועד אחד שבו יתווספו דמי הפיגורים לפי סעיף 5א(א) לחוק כנוסחו בסעיף 8 להצעת החוק האמורה. איחוד המועדים כאמור יפשט את הליך צירוף הריבית והוספת דמי הפיגורים.

בנוגע לריבית, מוצע לקבוע שהיא תצורף לחוב לפי מועד הצירוף של החוב הראשון מאותו סוג רכיב, במועד הראשון לאחר היווצרות החוב בשל אותו סוג רכיב. כך,

"(ה) לחובות בשל שכר עורך דין כאמור בסעיף זה יתווספו דמי פיגורים החל מיום היווצרות החוב בעד שכר עורך דין ועד יום תשלומי; ואולם על אף האמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה –

(1) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יתווספו דמי פיגורים על חובות בשל שכר עורך דין במועד שבו מתווספים דמי פיגורים לחוב כאמור;

(2) אם חוק פסיקת ריבית והצמדה לא חל על החוב שבשלו נפתח התיק, יחל מניין שלושת החודשים להתווספות דמי פיגורים על שכר עורך הדין, במועד פתיחת התיק, ודמי הפיגורים יחלו להתווסף במועד הראשון לאחר היווצרות החוב בשל שכר עורך הדין.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), לא יתווספו דמי פיגורים לחוב בשל שכר עורך דין, אם לא חלפה מיום היווצרות החוב כאמור תקופה מלאה של שלושה חודשים, כאמור בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה."

תיקון סעיף 69א 5. בסעיף 69א(א) לחוק העיקרי, במקום "הפרשי הצמדה וריבית צמודה" יבוא "דמי פיגורים".

## ד ב ר י ה ס ב ר

חודשים ממועד פתיחת התיק, המועד להוספת דמי הפיגורים בפעם הראשונה יהיה אחרי תשעה חודשים ממועד פתיחת התיק. זאת מכיוון, שדמי הפיגורים מתווספים במועד הבא שבו היו מתווספים דמי הפיגורים אילו החל מניין החודשים להוספתם במועד פתיחת התיק ובלבד שחלפו שלושה חודשים מלאים. במקרה זה, היו דמי הפיגורים צריכים להתווסף לאחר שישה חודשים ממועד פתיחת התיק, ואולם מכיוון שחלף רק חודש ממועד היווצרות החוב בשל ההוצאה ועד למועד הוספת דמי הפיגורים, יתווספו דמי הפיגורים רק במועד שלאחריו, כלומר לאחר תשעה חודשים ממועד פתיחת התיק. וכך גם לגבי אגרות ושכר טרחה. לאחר הוספת דמי הפיגורים בפעם הראשונה, ימשיכו דמי הפיגורים להתווסף אחת לשלושה חודשים. יובהר, כפי שגם עולה מהדוגמאות לעיל, שהתקופה שבה מצורפת לחוב הריבית בשל התשלומים הנלווים בפעם הראשונה עשויה להיות קצרה יותר מזו הקבועה בסעיף 4א(ב) לחוק פסיקת ריבית כנוסחו בהצעת חוק פסיקת ריבית, ואילו התקופה להוספת דמי הפיגורים לחוב בשל התשלומים הנלווים עשויה להיות ארוכה יותר מזו המוצעת בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית כנוסחו בהצעת חוק פסיקת ריבית. עם זאת, התועלת של יצירת אחידות בין כל התשלומים הנלווים עולה על העלות של קיצור או הארכה של התקופות כאמור.

סעיף 5 סעיף 69א(א) לחוק ההוצאה לפועל מסמך את מנהל מערכת ההוצאה לפועל לקבוע כללים בדבר הוראות לתשלום חובות פסוקים, לרבות הפרשי הצמדה וריבית צמודה. לנוכח השינויים המוצעים בחוק פסיקת ריבית, מוצע להחליף את המונח "הפרשי הצמדה וריבית צמודה" במונח "דמי פיגורים". יובהר לעניין זה

תצורך הריבית על שתי ההוצאות כאמור, בחלוף עשרים וארבעה חודשים ממועד החיוב בעד ההוצאה הראשונה. ואולם ממועד זה ואילך, תצורך הריבית לחוב בעד שתי הוצאות אלו בכל שנים עשר חודשים.

בנוגע לדמי הפיגורים, מוצע לקבוע שדמי הפיגורים בעד התשלומים הנלווים יתווספו לחוב במועדים שבהם מתווספים דמי פיגורים לחוב העיקרי. זאת, כדי להגביר את האחידות בתיק וכן לחזק את התמריץ לחייב על ידי ריכוז דמי הפיגורים לנקודות זמן ברורות, אחת לשלושה חודשים. בתיקים שבהם החוב העיקרי אינו מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, מאחר שלא נוספים לחוב דמי פיגורים, מוצע לקבוע כי דמי הפיגורים בעד התשלומים הנלווים יתווספו לחוב במועד הסמוך לאחר היווצרות החוב בשל אותו רכיב שבו היו מוטלים דמי פיגורים בתיק אילו החל מניין החודשים להתווספותם במועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל. אך זאת, רק אם חלפו שלושה חודשים מלאים לפחות ממועד היווצרות החוב בשלהם, כפי שמוצע לקבוע בסעיף 5א(א) לחוק פסיקת ריבית כנוסחו המוצע בסעיף 8 להצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה.

כך למשל, בתיק שבו החוב העיקרי מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית, אם מועד החיוב בעד אגרה היה כחודש לפני מועד התווספות דמי הפיגורים על החוב העיקרי, לא יתווספו לחוב דמי פיגורים בעד האגרה לאחר חודש אלא רק במועד התווספותם שלאחריו, כלומר לאחר ארבעה חודשים ממועד היווצרות החוב בשל האגרה. הוא הדין לגבי חיוב בהוצאות או בשכר טרחה. בתיק שבו החוב העיקרי אינו מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, אם החייב מחויב בעד הוצאת הוצאה בתיק אחרי חמישה

6. תיקון סעיף 10ב69. בסעיף 10ב69(ה) לחוק העיקרי, במקום "ריבית הפיגורים שתיווסף" יבוא "הריבית ודמי הפיגורים שתיווספו" ובמקום "שתיווסף" יבוא "שיתיווספו".
7. תיקון סעיף 22ב69. בסעיף 22ב69 לחוק העיקרי, בהגדרה "צו תשלומים", אחרי "לפי סעיף 69" יבוא "צו תשלומים לחייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ד(א)".
8. תיקון סעיף 7ב69. בסעיף 7ב69(1) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם אם מתווספים לחוב גם דמי פיגורים, לא יפחית את הריבית, אלא יורה שלא יתווספו דמי פיגורים על החוב ממועד ההכרה ואילך".
9. תיקון סעיף 8ב69. בסעיף 8ב69 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "יופחת שיעור הריבית שתיווסף" יבוא "יופחתו שיעור הריבית או סך דמי הפיגורים שתיווספו";
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "של הריבית בתיק על 25 אחוזים" יבוא "על 25 אחוזים מהריבית או על סך דמי הפיגורים, לפי העניין".
10. תיקון סעיף 10ב69. בסעיף 10ב69(ה) לחוק העיקרי, אחרי "להפחתה נוספת של הריבית" יבוא "או של דמי הפיגורים".
11. תיקון סעיף 15ב69. בסעיף 15ב69(ב), אחרי "בוטלה הפחתת הריבית" יבוא "או דמי הפיגורים" ואחרי "להפחתה נוספת של ריבית" יבוא "או של דמי פיגורים".

## ד ב ר י ה ס ב ר

שנית, מוצע להתאים את הוראות הסדר זה לשינוי המוצע בריבית הפיגורים לפי חוק פסיקת ריבית כפי שניתן ללמוד מדברי ההסבר של הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 58) (חייב המשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים). התשע"ח–2018, שבו הוצע ההסדר של חייב משלם, הפחתת הריבית לחייב שהוכר כחייב משלם נובעת מכך שכשחייב משלם את חובו בתשלומים אין עוד צורך להטיל עליו תשלום פיגורים לצורך תמרוצו לשלם. מכיוון שריבית הפיגורים כוללת ריבית בסיס ורכיב תמריצי יחד, לא היה ניתן לקבוע במדויק מה שיעורו של הרכיב התמריצי בריבית הפיגורים, ולכן נקבעה הפחתה קבועה בשיעור של 25 אחוזים מריבית הפיגורים. ואולם לאחר הפרדת דמי הפיגורים מהריבית כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית, הרי שניתן להפחית את מלוא הרכיב התמריצי – דמי הפיגורים, וזאת בלי לפגוע בריבית הבסיס. משכך, מוצע לקבוע שבחובות המתנהלים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, חלק הפחתת 25 אחוזים מהריבית, יופחתו מלוא דמי הפיגורים. לעניין זה יצוין שישנם תיקים שבהם חלים ריבית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית רק על חלק מהרכיבים בתיק. כך למשל כאשר החוב העיקרי אינו מתנהל לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ואילו לתשלומים הנלווים, היינו לאגרות, להוצאות ולשכר הטרחה שהתווספו לחוב בתיק ההוצאה לפועל, נוספים ריבית ודמי פיגורים לפי חוק זה.

במקרים אלה, אם החייב הוכר כחייב משלם לפי הוראת תשלום בשיעורים, יופחתו 25 אחוזים מהריבית על החוב העיקרי ולא יתווספו מלוא דמי הפיגורים על התשלומים הנלווים.

שמנהל מערכת ההוצאה לפועל מוסמך לקבוע כללים גם לעניין הפרשי הצמדה וריבית, שכן הם כלולים בהגדרה "חוב פסוק" שבסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל.

**סעיף 6** סעיף 10ב69(ה) לחוק ההוצאה לפועל מסמיך את רשם ההוצאה לפועל אשר קבע לחייב צו לתשלום בשיעורים של חוב עבר במזונות, להפחית את ריבית הפיגורים המתווספת לחוב במהלך תקופת התשלום בשיעורים. לנוכח השינויים בחוק פסיקת ריבית כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה, מוצע להחליף את המונח "ריבית פיגורים" במונחים "ריבית ודמי פיגורים". לעניין זה יובהר כי המונח ריבית כולל בתוכו את כלל סוגי הריביות המתווספות לחוב, לרבות ריבית בסיס וריבית פיגורים.

**סעיפים** מוצע לתקן את סעיפים 22ב69, 7ב69, 8ב69, 10ב69 **7 עד 11** לחוק ההוצאה לפועל ולהתאים את הוראות ההסדר של הכרה בחייב משלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים (להלן – הסדר חייב משלם) לשינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית, הכול כמפורט להלן.

ראשית, מוצע לתקן את ההגדרה "צו תשלומים" שבסעיף 22ב69 ולהוסיף לה גם צו תשלומים שניתן לחייב מוגבל באמצעים (ר' לעניין זה את דברי ההסבר לסעיף 12).

20ב69. (א) שילם חייב בתקופת שלושת החודשים שקדמו למועד התווספות דמי פיגורים את סך התשלומים שהוא חייב בהם לפי הוראה לתשלום בשיעורים, לא יתווספו דמי פיגורים לחוב בשל אותה תקופה.

”סייג לעניין  
הוספת דמי  
פיגורים לגבי  
חייב שמשלם לפי  
הוראה לתשלום  
בשיעורים

(ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו בחייב כמי ששילם את סך התשלומים כאמור באותו סעיף קטן אם שילם את מלוא הסכום שהוא חייב בו לפי הוראה לתשלום בשיעורים, וזאת בלא תלות במספר התשלומים ששילם; לעניין זה, ”תשלום” – תשלום בכל אחת מהדרכים המנויות בסעיף 4ב69(ג).

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), דיווח זוכה למערכת ההוצאה לפועל בהתאם להוראות סעיף 4ב69(ג)(2) על תשלום ששילם חייב לאחר שהתווספו לחוב דמי פיגורים בשל תקופה שבמהלכה שולם התשלום כאמור, יפחית הרשם את החוב בגובה דמי הפיגורים שהתווספו כאמור, ורשאי הוא להטיל הוצאות על הזוכה לפי סעיף 781 בשל העיכוב בדיווח על התשלום כאמור.

## ד ב ר י ה ס ב ר

כך למשל, אם נקבע לחייב צו תשלומים של 500 שקלים חדשים בכל חודש, והחייב שילם סך של 1,500 שקלים חדשים בתוך התקופה של שלושת החודשים שקדמה להוספת דמי הפיגורים, הרי שהסייג שבסעיף זה יחול עליו ולא יתווספו לחובו דמי פיגורים.

לצורך ההגדרה מה ייחשב תשלום, מוצע להפנות לסעיף 4ב69(ג) לחוק ההוצאה לפועל ששם נקבע מה ייחשב תשלום לצורך הכרה בחייב משלם. במקרים שבהם זוכה דיווח באיחור על תשלום ששילם לו החייב וכבר נוספו דמי פיגורים לחוב בשל תקופה זו, התיק יועבר לרשם ההוצאה לפועל כדי שיפחית את דמי הפיגורים בהתאם למועדי התשלום של החייב לזוכה. כמו כן, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הוצאות על הזוכה אשר התעכב בדיווח על התשלום. לבסוף, לעניין תיקים שבהם יש כמה חייבים החבים ביחד ולחוד, מוצע להחיל את ההוראה שחלה בסעיף 8ב69 לחוק ההוצאה לפועל לגבי חייב משלם ולקבוע שבתקן שבו יש כמה חייבים החבים בחוב ביחד ולחוד לא יתווספו דמי פיגורים לחוב כולו.

לבסוף, מוצע כאמור לתקן את ההגדרה של ”צו תשלום בשיעורים” בסעיף 2ב69 לחוק ההוצאה לפועל, כדי להחיל את ההסדר של חייב המשלם לפי הוראת תשלום בשיעורים ואת הסייג המוצע בסעיף זה לעניין הוספת דמי הפיגורים, גם על חייבים שקיבלו צו לחייב מוגבל באמצעים. זאת, מכיוון שתכלית הסדרים אלה, שעיקרה לתמרץ חייבים לשלם את הוראת התשלומים, חלה גם לגבי חייבים שקיבלו צו תשלומים במסגרת ההכרה בהם כחייבים מוגבלים באמצעים.

**סעיף 12** מוצע להוסיף לחוק ההוצאה לפועל את סעיף 20ב69 ולקבוע בו סייג לעניין הוספת דמי פיגורים לחוב לגבי חייב שמשלם לפי הוראה לתשלום בשיעורים בחובות המתנהלים לפי חוק פסיקת ריבית. לפי סייג זה, כאשר חייב משלם את חובו לפי צו תשלומים שקבע רשם ההוצאה לפועל או לפי כללי המנהל בהגדרתם בסעיף 22ב69 לחוק, לא יתווספו לחוב דמי פיגורים.

בהתאם, מוצע לקבוע שאם חייב אינו משלם את חובו, יתווספו לחוב דמי פיגורים אחת לשלושה חודשים. בהתאם לרציונל זה, כאשר חייב משלם את חובו בתשלומים בהתאם להוראת התשלומים שניתנה לו לפי חוק ההוצאה לפועל, הרי שאין הצדקה שיתווספו דמי פיגורים על החוב, וזאת מכיוון שהחייב כבר עומד בתשלומים שנקבעו לו. לכן, מוצע לקבוע שאם שילם החייב בתקופת שלושת החודשים שקדמו למועד התווספות דמי הפיגורים את סך התשלומים שהוא חייב בהם לפי צו התשלומים האחרון שניתן לחייב או לפי כללי המנהל, לא יתווספו דמי פיגורים לחוב על אותה תקופה. הבחינה האם עמד החייב בתשלומים שנקבעו לו תיערך במועד שבו נדרשים להתווסף דמי הפיגורים לחוב. במועד זה תבחן מערכת ההוצאה לפועל מהו צו התשלומים המעורבן בתיק ואם החייב שילם את הסכום הכולל שהוא נדרש לשלם בשלושת החודשים הקודמים למועד זה. לעניין זה, מוצע לקבוע כי עמידה בצו התשלומים תיבחן לפי תשלום הסכום הכולל של התשלומים שבהם מחויב החייב לשלם במהלך תקופה זו, ואולם לא ייבחנו מועדי התשלום או מספר השיעורים ששולמו בפועל. זאת, כדי לתמרץ חייבים לשלם את סך השיעורים שבהם הם חייבים בטרם יתווספו דמי הפיגורים וכן כדי לאפשר יישום אוטומטי של ההסדר בידי מערכת ההוצאה לפועל.



(ד) בתיק שבו כמה חייבים החבים יחד ולחוד בחוב, ולגבי אחד מהם מתקיימים התנאים שבסעיף קטן (א), לא יתווספו דמי פיגורים כאמור בסעיף זה לחוב כולו.

- תיקון סעיף 174 13. בסעיף 174 לחוק העיקרי, בהגדרה "חובות", במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "דמי פיגורים".
- תיקון סעיף 75 14. בסעיף 75(א), לחוק העיקרי, במקום "לפי סעיף 9" יבוא "לפי סעיף 9, לאחר מכן לחשבון שבר הטרחה לפי סעיף 10" ובמקום הסיפה החל במילה "הוצאות" יבוא "דמי פיגורים, ריבית, הפרשי הצמדה וקרן".
- תיקון סעיף 78א 15. בסעיף 78א(ח) לחוק העיקרי, במקום הקטע החל במילים "הפרשי ריבית והצמדה כמשמעותם בסעיף 4(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה" יבוא "ריבית שקלית".
- תיקון סעיף 1א81 16. בסעיף 81א(א) לחוק העיקרי, בסיפה, במקום "הפרשי ריבית או הצמדה" יבוא "התוספות של ריבית, הפרשי הצמדה או דמי פיגורים".
- תיקון סעיף 3א81 17. בסעיף 81א3 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "מועד הפירעון", אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לעניין אגרות, הוצאות או שכר עורך דין שנוספו לחוב לפי חוק זה – מועד היווצרות החוב בשלהם";

(2) במקום סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יבוא:

"(ב) לסכום הנקוב בשטר או לסכום התביעה בתביעה על סכום קצוב (בסעיף זה – סכום התביעה), וכן לאגרות, להוצאות או לשכר עורך דין שהתווספו לחוב לפי סעיפים 9 או 10, תתווסף ריבית שקלית החל ממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל, ויחולו לגבי צירוף סך הריביות השקליות היומיות לחוב הוראות סעיפים 9(ד) או 10(ג), לפי העניין.

## ד ב ר י ה ס ב ר

תשלומים, ייזקפו כספים אלה לתשלום דמי הפיגורים בטרם תשלום הריבית. זאת, מכיוון שדמי הפיגורים מתווספים לחוב במטרה לתמרץ את החייב לשלם אותו ואת הריבית. לכן, כל עוד נותרו בתיק קרן חוב וריבית שלא שולמו, הרי שדמי הפיגורים צריכים להמשיך ולהיצב.

**סעיף 16** סעיף 81א(א) לחוק ההוצאה לפועל קובע מגבלה על גובה החוב שבשלו ניתן לפתוח תביעה על סכום קצוב וקובע שלא ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב בשל חוב העולה על 75,000 שקלים חדשים. הסעיף קובע שאין להביא בחישוב תקרה זו גם הפרשי הצמדה וריבית שנוספו לאחר הגשת הבקשה לפתיחת התיק. מוצע לקבוע שגם דמי פיגורים, אשר מתווספים לחוב לאחר הגשת הבקשה לפתיחת התיק, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב תקרה זו.

**סעיף 17** מוצע להתאים את סעיף 81א3 לחוק ההוצאה לפועל, המגדיר את הריבית שנושאות תביעות על סכום קצוב, לשינויים המוצעים בהצעת חוק פסיקת ריבית. ראשית, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) שהריבית שתחול על סכום התביעה כהגדרתו בסעיף תהיה ריבית שקלית במקום הפרשי הצמדה וריבית החלים כיום. זאת לנוכח קביעת הריבית השקלית כריבית ברירת מחדל בחוק

יובהר כי על אף נקודות הממשק בין הסדר זה להסדר של הכרה בחייב המשלם לפי הוראת תשלום בשיעורים, הסדרים אלה הם נפרדים ושונים זה מזה. אומנם שני ההסדרים נועדו להתאים את השימוש בתמריץ הפיגורים למקרים שבהם חייבים משלמים לפי הוראת תשלום בשיעורים, אך לכל אחד מהם תנאי סף ומאפיינים שונים. שני הסדרים אלה יכולים לחול במקביל על החייב, ועל כן אין מניעה שחייב יגיש בקשה להכרה בו כחייב משלם לפי הוראת תשלום בשיעורים גם כאשר דמי הפיגורים מופחתים לו לפי סעיף זה.

**סעיף 14** סעיף 75 לחוק ההוצאה לפועל קובע את סדר הזקיפה של כספים שהתקבלו בתיק ביחס לרכיבי החוב השונים. בהתאם לסעיף זה, סדר הזקיפה של כספים אלה הוא קודם כול לכיסוי חשבון האגרות וההוצאות, לאחר מכן לתשלום חשבון שכר הטרחה של עורך הדין, ובסוף לתשלום חשבון החוב העיקרי – החוק הפסוק. בכל אחד מחשבונות אלה תשולם קודם כול הריבית, לאחר מכן הפרשי הצמדה ולבסוף קרן החוב. מכיוון שדמי הפיגורים הופרדו מהריבית בהתאם למוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית, מוצע לקבוע את מיקומם בסדר הזקיפה. לצורך כך מוצע לקבוע שאם חלים דמי פיגורים על חוב שבשלו נזקפו

- (ג) (1) בסעיף קטן זה, "חוב" – סכום התביעה, אגרות, הוצאות ושכר טרחה, והכול בתוספת ריבית שקלית שהתווספה לחוב לפי סעיף קטן (ב).
- (2) חלף המועד להגשת התנגדות הקבוע בסעיפים 81א(ג) או 81א(ד)(1), לפי העניין (בסעיף זה – המועד להגשת התנגדות), ולא הוגשה התנגדות, יתווספו לחוב דמי פיגורים; מניין החודשים להתווספות דמי פיגורים לפי פסקה זו יחל בחלוף המועד להגשת התנגדות.
- (3) המועד שבו יתווספו דמי פיגורים לחובות בשל אגרות, הוצאות או שכר עורך דין אשר נוצרו לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות, יהיה המועד להתווספות דמי פיגורים לחוב כאמור בפסקה (2).
- (4) בתיק שבו הוגשו כמה שטרות לביצוע, יהיה המועד שבו יתווספו דמי פיגורים, ביחס לכל השטרות שהוגשו בתיק, המועד שבו מתווספים דמי פיגורים על השטר הראשון שהוגש לביצוע.
- (5) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4) לא יתווספו דמי פיגורים לפי הפסקאות האמורות אם לא חלפה ממועד היווצרות החוב בשל האגרות, ההוצאות או שכר עורך הדין או מהמועד האחרון להגשת התנגדות לשטר, לפי העניין, תקופה מלאה של שלושה חודשים כאמור בסעיף 81א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה";
- (3) בסעיף קטן (ד) –
- (א) בפסקה (1), במקום "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא "דמי פיגורים";
- (ב) בפסקה (2), במקום "הפרשי הצמדה" יבוא "הפרשי הצמדה, דמי פיגורים";
- (4) סעיף קטן (ו) – יימחק.

## ד ב ר י ה ס ב ר

בדומה להסדר המוצע בסעיפים 9 ו-10 לחוק, מוצע לקבוע שהמועד לצירוף דמי הפיגורים על התשלומים הנלווים יהיה המועד לצירוף דמי הפיגורים לחוב העיקרי בשל השטר הראשון שהוגש לביצוע או התביעה על סכום קצוב. באופן דומה, בראי התכלית התמריצית של דמי הפיגורים, מוצע לקבוע גם שבתיק שבו הוגשו כמה שטרות לביצוע, יהיה לכל השטרות מועד אחד להוספת דמי הפיגורים לחוב.

בהתאם, דמי הפיגורים על כל השטרות המתנהלים יחד באותו תיק יתווספו לחוב לפי המועד להוספת דמי הפיגורים לחוב בעד השטר הראשון שהוגש לביצוע בתיק. בכל מקרה, לא יוטלו דמי פיגורים בשל חובות בעד התשלומים הנלווים או השטרות הנוספים אם לא חלפה ממועד היווצרות החוב בשל התשלומים הנלווים או מהמועד האחרון להגשת התנגדות לשטר, לפי העניין, תקופה מלאה של שלושה חודשים כאמור בסעיף 81א(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה כנוסחו בסעיף 8 להצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה.

פסיקת ריבית כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית. שנית, מוצע לקבוע שהריבית השקלית תחול עד למועד התשלום ולא עד תום המועד להגשת התנגדות כפי שקבוע בסעיף כנוסחו היום. זאת, מכיוון שלאחר פיצול ריבית הפיגורים לריבית ודמי פיגורים כמוצע בהצעת חוק פסיקת ריבית, תחול הריבית השקלית עד למועד התשלום. לבסוף, מוצע להחליף את ריבית הפיגורים שבסעיף קטן (ג) בדמי פיגורים אשר מניין החודשים להתווספות יחל בתום המועד להגשת התנגדות ועד ליום התשלום.

נוסף על ההתאמות כאמור, מוצע שההסדרים בדבר ריבית ודמי פיגורים הקבועים בסעיף 81א3 שכיום חלים רק על סכום התביעה, יחולו גם על התשלומים הנלווים לסכום התביעה. זאת מכיוון שההצדקה להחלת ריבית בסיס בלבד על סכום התביעה בתקופת הזמן שבה ניתן להגיש התנגדות מתקיימת גם לגבי תשלומים אלה. לצורך החלת הסדר זה על התשלומים הנלווים, מוצע להגדיר בסעיף קטן (א)(3) את מועד הפירעון של האגרות, ההוצאות ושכר הטרחה כמועד שבו התווספו תשלומים אלה לחוב. כמו כן,

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ודמי פיגורים";

(2) במקום הסיפה החל במילה "להפחית" יבוא "להפחית את תוספת הריביות ודמי הפיגורים הנצברים בתיק ההוצאה לפועל, ובלבד שהפחתת ריבית הבסיס כהגדרתה בסעיף 2ב69 או הפחתת הריבית לפי סעיף 2(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תיעשה מטעמים מיוחדים שיירשמו".

19. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2022, כאמור בסעיף 118(א) לחוק האמור (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול גם על תיקים שהיו תלויים ועומדים בהוצאה לפועל ערב יום התחילה ביחס ליתרת החוב שקיימת בתיק ביום התחילה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

**סעיף 19** מוצע לקבוע כי יום התחילה של החוק המוצע יהיה ביום תחילתו של חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2022, כאמור בסעיף 118(א) לחוק האמור (להלן – יום התחילה). זאת, מכיוון שהתיקונים המוצעים בהצעת חוק זו משלימים את התיקונים המוצעים בחוק פסיקת ריבית והכרחיים לצורך יישומם. עוד מוצע לקבוע כי התיקון המוצע בחוק ההוצאה לפועל יחול גם על תיקים שנפתחו טרם יום התחילה. זאת, בהתאם להוראות המעבר הקבועות בסעיף 118 להצעת חוק פסיקת ריבית. בהתאם, על התיקים שערב יום התחילה היו פתוחים בהוצאה לפועל, יחולו עד יום התחילה הוראות חוק פסיקת ריבית וחוק ההוצאה לפועל כנוסחם ערב יום התחילה. לאחר יום התחילה, יחולו הוראות החוקים כאמור כנוסחם לאחר יום התחילה על יתרת החוב שנותרה ביום זה. נוסף על כך יובהר, שבהתאם להוראות המעבר שבסעיף 118 להצעת חוק פסיקת ריבית, מניין שנים עשר החודשים לצירוף הריבית לחוב ומניין שלושת החודשים להתוספות דמי הפיגורים יחלו ביום התחילה.

**סעיף 18** סעיף 4א81 עוסק בסמכותו של רשם ההוצאה לפועל להפחית ריביות שנצברו בתיק ההוצאה לפועל. הסעיף קובע שהרשם יהיה רשאי להפחית ריביות אלה מטעמים מיוחדים. עם זאת, כפי שפורט בהרחבה בהמלצות הוועדה ובדברי ההסבר להצעת חוק פסיקת ריבית, תכלית הריבית היא לפצות את הזוכה על העיכוב בקבלת התשלום המגיע לו, ואילו תכלית רכיב הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם את חובו. משכך, מוצע להעניק לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת נרחב יותר להפחית את רכיב הפיגורים בתיק לצורך מימוש תכלית זו. בין שאר שיקולי הרשם להפחתת רכיב הפיגורים ניתן למנות שיקולים אלה: אם שוכנע שהחייב שילם מחוץ להוצאה לפועל את התשלומים שבהם הוא מחויב לפי צו תשלומים או הסדר עם הזוכה; אם שוכנע כי העדר תשלום בתקופה מסוימת לא נבע בשל השתמטות של החייב מתשלום החוב; או אם הוא סבור כי הפחתת הפיגורים תסייע לתשלום החוב או לסגירת התיק; לעומת דמי הפיגורים שהם רכיב נפרד מריבית הבסיס ולכן אין מניעה שהרשם יפחית אותם במלואם, הרי שריבית הפיגורים כוללת גם את ריבית הבסיס וגם את רכיב הפיגורים, ולכן במקרים אלה מוצע שהפחתת ריבית הפיגורים תיעשה בהתאם לשיעורי הריבית הפרטניים בתיק. בהתאם, מוצע שהרשם יהיה מוסמך להפחית את רכיב הפיגורים בתיק, ואולם הפחתה של ריבית הבסיס תהיה רק מטעמים מיוחדים כפי שקבוע היום בסעיף 4א81.

